

Obchodné podmienky Slovenskej sporiteľne, a. s., pre poskytovanie Úverov a Povolených prečerpaní Privátnym klientom a MIKRO podnikateľom

OBSAH

A. DEFINÍCIE

B. ÚVERY

1. POSKYTNUTIE ÚVERU
2. ODKLADACIE PODMIENKY
3. POPLATKY
4. PREUKAZOVANIE ÚČELU ÚVERU
5. SPLÁCANIE ÚVERU
6. ÚROČENIE
7. ĎALŠIE ZÁVÄZKY A VYHLÁSENIA DLŽNÍKA
8. PRÍPADY PORUŠENIA

C. POVOLENÉ PREČERPANIA

9. POSKYTNUTIE POVOLENÉHO PREČERPANIA
10. ODKLADACIE PODMIENKY
11. SPLÁCANIE
12. ÚROČENIE
13. ĎALŠIE ZÁVÄZKY A VYHLÁSENIA DLŽNÍKA
14. PRÍPADY PORUŠENIA

D. SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE ÚVERY A POVOLENÉ PREČERPANIA

E. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Toto je úplné znenie Úverových podmienok účinných od 1. 7. 2007 v znení Dodatku č. 1 účinného od 15.1. 2009, Dodatku č. 2 účinného od 18.3.2011, 5.8.2011, 16.9.2011, 14.10.2011, 9.11.2011, pre Bankové produkty vedené na Obchodnom mieste určenom Zverejnením, Dodatku č. 3 účinného od 1.2.2012, Dodatku č. 4 účinného od 1.11.2012, Dodatku č. 5 účinného od 1.1.2013 a Dodatku č. 6 účinného od 1.6.2013.

Úverové podmienky upravujú právne vzťahy medzi Bankou a Dlžníkom, príp. Bankou a Garantom, vzniknuté v súvislosti s Úverom alebo Povoleným prečerpaním. Úverové podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Úverovej zmluvy a akejkolvek inej Zmluvy, uzatvorenej medzi Bankou a Dlžníkom, príp. Garantom v súvislosti s Úverom alebo Povoleným prečerpaním.

Ak Úverové podmienky obsahujú úpravu odlišnú od VOP, má úprava Úverových podmienok prednosť pred VOP. Ak Úverová zmluva alebo iná Zmluva, ktorej sú Úverové podmienky neoddeliteľnou súčasťou, obsahuje úpravu odlišnú od Úverových podmienok, má úprava Úverovej zmluvy, príp. tejto inej Zmluvy prednosť pred Úverovými podmienkami.

A. DEFINÍCIE

Pojmy písané veľkými začiatočnými písmenami používané v Úverových podmienkach, v Úverovej zmluve alebo iných Zmluvách a dokumentácii, ktoré súvisia s Úverom alebo Povoleným prečerpaním, majú význam, ktorý je definovaný v Úverových podmienkach alebo vo VOP, ak v Úverovej zmluve, takýchto iných Zmluvách alebo dokumentácii výslovne nie je dohodnuté inak.

Bonita	schopnosť riadne a včas splácať Pohľadávku Banky, plniť si povinnosti voči Banke a poskytnúť Banke dostatočné Zabezpečenie Pohľadávky Banky
Deň stanovenia	deň, v ktorý Banka zistí hodnotu Referenčnej sadzby
Dlžník	osoba, s ktorou Banka uzatvorila Úverovú zmluvu a ktorá je ako dlžník označená v Úverovej zmluve, alebo osoba, ktorá vstúpi do postavenia tejto osoby
Doba fixácie	časové obdobie, dohodnuté pri fixnej Úrokovej sadzbe, počas ktorého je Úroková sadzba nemenná
Garant	osoba, ktorá poskytla Zabezpečenie Pohľadávky Banky (napr. ručiteľ, záložca), alebo osoba, ktorá pristúpila k záväzkom Dlžníka vyplývajúcich z Úverovej zmluvy
Istina	k určitému časovému momentu poskytnutá a doposiaľ nesplatená časť peňažných prostriedkov z Úveru
Koeficient rastu	koeficient, na základe ktorého sa upravuje Výška splátok pri riadnom a etapovom progresívnom splácaní Pohľadávky Banky
Koeficient rastu Prvej etapy	koeficient, na základe ktorého sa upravuje Výška splátok pri etapovom progresívnom splácaní Pohľadávky Banky
Konečná splatnosť	deň splatnosti Úveru alebo Povoleného prečerpania, do ktorého je Dlžník povinný splatiť Pohľadávku Banky
Kontokorentný úver	peňažné prostriedky poskytované Bankou Dlžníkovi alebo v prospech Dlžníka spôsobom podľa bodu 1.3
Lehota na poskytnutie Úveru	časové obdobie, ktoré začína plynúť odo dňa uzatvorenia Úverovej zmluvy a končí dňom dohodnutým v Úverovej zmluve alebo dňom poskytnutia Úveru súhrnne vo Výške Úveru, alebo dňom kedy nastal Prípád porušenia alebo dňom kedy Banka vypovedala poskytnutie Úveru, alebo dňom nadobudnutia účinnosti výpovede Úverovej zmluvy alebo odstúpenia od Úverovej zmluvy, podľa toho, ktorý z dní nastane skôr
Lehota na zdokladovanie účelu	časové obdobie, do konca ktorého je Dlžník povinný preukázať Účel Úveru
MIKRO podnikateľ	osoba iná ako Privátny klient (napr. fyzická osoba podnikateľ, právnická osoba podnikateľ, obec, spoločenstvo vlastníkov bytov, správca bytového

Minimálna výška Tranže	domu, osoba vykonávajúca slobodné povolanie, subjekt patriaci do verejného a neziskového sektora apod.)
Nepovolené prečerpanie	minimálna výška Tranže dohodnutá v Úverovej zmluve suma, o ktorú je skutočné prečerpanie Účtu Dlžníka vyššie ako výška Povoleného prečerpania stanovená Bankou v prípade Povoleného prečerpania, alebo ako Výška Úveru v prípade Kontokorentného úveru, alebo iné prečerpanie označené v Úverových podmienkach ako Nepovolené prečerpanie
Obdobie úrokovej sadzby	obdobie, dohodnuté pri premennej Úrokovej sadzbe, počas ktorého je Úroková sadzba nemenná
Odkladacie podmienky	odkladacie podmienky, ktorých splnením Banka podmieňuje poskytnutie Úveru alebo Povoleného prečerpania
Oznámenie	oznámenie v písomnej, elektronickej alebo v inej vhodnej forme, ktorým Banka Dlžníkovi oznamuje zmeny a údaje týkajúce sa Úveru alebo Povoleného prečerpania, najmä zmena Úrokovej sadzby, vyhlásenie mimoriadnej splatnosti Pohľadávky Banky, výšku poskytnutého Povoleného prečerpania a pod. a to v súlade so Zákomom, VOP, Obchodnými podmienkami alebo Zmluvou
Plán	plán poskytnutia Splátkového úveru a použitia Vlastných prostriedkov, ktorý je súčasťou Úverovej zmluvy a ktorý obsahuje výšku Tranží a výšku Vlastných prostriedkov
Podstatný nepriaznivý vplyv	okolnosť, ktorá môže poškodiť alebo zhoršiť právne, ekonomické alebo finančné postavenie Dlžníka alebo Garanta, alebo Bonitu Dlžníka alebo Garanta, alebo platnosť a vymáhateľnosť Pohľadávky Banky, a ktorých dôsledkom môže byť podľa názoru Banky ohrozenie splácania Pohľadávky Banky, alebo zníženie hodnoty Zabezpečenia, alebo zmena rozhodnutia Banky o podmienkach Úverovej zmluvy
Pohľadávka Banky	pohľadávka Banky z poskytnutého Úveru alebo Povoleného prečerpania, tvorená najmä istinou Úveru alebo Povoleného prečerpania, úrokmi, Úrokmi z omeškania, Úrokmi z prečerpania, všetkými Poplatkami a nákladmi Banky spojenými s Úverom alebo Povoleným prečerpaním
Povolené prečerpanie	Bankový produkt, poskytnutý Bankou Dlžníkovi k Účtu Dlžníka, vedenému Bankou, ktorý môže Dlžník využívať spôsobom podľa bodu 9.1.
Prípád porušenia	akýkoľvek prípad porušenia uvedený v Úverovej zmluve, Úverových podmienkach alebo VOP
Privátny klient	fyzická osoba nepodnikateľ
Prvá etapa	časové obdobie, ktoré začína plynúť dňom uzatvorenia Úverovej zmluvy a končí dňom, dohodnutým v Úverovej zmluve
Referenčná sadzba	sadzba, na základe ktorej sa vypočítava premenná Úroková sadzba
Skupina MIKRO podnikateľa	všetky osoby, ktoré sú v zmysle platných právnych predpisov ovládané MIKRO podnikateľom, ktoré v zmysle platných právnych predpisov MIKRO podnikateľa ovládajú alebo sú spoločne s MIKRO podnikateľom ovládané treťou osobou; pre účely Úverových podmienok patrí do Skupiny MIKRO podnikateľa aj Garant
Splátkový úver	peňažné prostriedky poskytované Bankou Dlžníkovi alebo v prospech Dlžníka spôsobom podľa bodu 1.2.
Splatnosť úrokov	periodicita splatnosti úrokov a deň, ku ktorému sú úroky splatné
Spracovateľský poplatok	Poplatok za dojednanie poskytnutia Úveru a za úkony s tým spojené; Spracovateľským poplatkom sa rozumie aj Poplatok označený v Úverovej zmluve ako Poplatok za poskytnutie Úveru
Tranža	časť Splátkového úveru
Účel Úveru	účel Úveru, na ktorý je Dlžník povinný Úver použiť
Účet Dlžníka	účet Dlžníka, alebo iný účet dohodnutý v Úverovej zmluve alebo v Žiadosti o Tranžu, v ktorého prospech Banka poskytne Splátkový úver, alebo prostredníctvom ktorého sa poskytuje Kontokorentný úver, alebo ku ktorému Banka poskytla Povolené prečerpanie
Účet pre splácanie	Účet Dlžníka, z ktorého sa v prípade Splátkového úveru spláca Pohľadávka Banky inkasným spôsobom alebo odpísaním peňažných prostriedkov na základe dohody v zmysle bodu 5.1. týchto Úverových podmienok; Účet pre splácanie je v Úverovej zmluve označený aj ako Inkasný účet

Úrokové obdobie	časové obdobie, za ktoré sa vypočítavajú úroky z Úveru vo výške Úrokovej sadzby
Úroková sadzba	sadzba, na základe ktorej sa z Pohľadávky Banky vypočítavajú úroky
Úrok z omeškania	úrok z omeškania, ktorého zaplatenie môže Banka požadovať, ak je Dlžník v omeškaní so splácaním Pohľadávky Banky alebo iného peňažného záväzku z Úverovej zmluvy
Úrok z prečerpania	úrok z prečerpania, ktorého zaplatenie môže Banka požadovať v prípadoch Nepovoleného prečerpania
Úver	Splátkový alebo Kontokorentný úver
Úverová zmluva	Zmluva uzatvorená medzi Bankou a Dlžníkom, ktorej predmetom je poskytnutie Úveru, alebo Zmluva uzatvorená medzi Bankou a Dlžníkom, predovšetkým Zmluva o bežnom účte, alebo Zmluva o poskytnutí balíka produktov a služieb, alebo Zmluva o Povolenom prečerpaní, na základe ktorej Banka môže poskytnúť Povolené prečerpanie
Úverové podmienky	Obchodné podmienky Slovenskej sporiteľne, a. s., pre poskytovanie úverov a povolených prečerpaní Privátnym klientom a MIKRO podnikateľom
Úverový vzťah	vzťah medzi Bankou a Dlžníkom, príp. Garantom založený Úverovou zmluvou alebo inou Zmluvou súvisiacou s Úverom alebo Povoleným prečerpaním, ktorý trvá od okamihu uzatvorenia Úverovej zmluvy, príp. tejto inej Zmluvy až do úplného vysporiadania všetkých vzťahov, ktoré vznikli na základe alebo v súvislosti s Úverom alebo Povoleným prečerpaním
Vlastné prostriedky	vlastné peňažné prostriedky Dlžníka nepochádzajúce z Úveru
Výška splátky	výška splátky, ktorou je Dlžník povinný splácať Pohľadávku Banky
Výška Povoleného prečerpania	maximálna výška Povoleného prečerpania, do ktorej je Dlžník oprávnený požadovať poskytnutie Povoleného prečerpania
Výška Úveru	v prípade Splátkového úveru v Úverovej zmluve dohodnutá výška peňažných prostriedkov, ktoré majú byť poskytnuté Bankou Dlžníkovi alebo v prospech Dlžníka, a v prípade Kontokorentného úveru maximálna výška Kontokorentného úveru, do ktorej je Dlžník oprávnený požadovať poskytnutie Kontokorentného úveru
Zákon o bankách	zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Záväzková provízia	poplatok počítaný denne percentom p.a. dohodnutým v Úverovej zmluve z nevyčerpanej výšky Kontokorentného úveru, splatný na konci Úrokového obdobia, spolu s úrokmi z Kontokorentného úveru; nárok na Záväzkovú províziu vzniká Banke dňom uzatvorenia Úverovej zmluvy
Žiadosť o Tranžu	písomná žiadosť Dlžníka o poskytnutie Tranže adresovaná Banke

B. ÚVERY

1. POSKYTNUTIE ÚVERU

- 1.1. Banka poskytne Dlžníkovi alebo v prospech Dlžníka Úver dohodnutým spôsobom, a to v primeranej lehote po splnení Odkladacích podmienok.
- 1.2. **Poskytnutie Splátkového úveru**
 - 1.2.1. Úver môže byť podľa Úverovej zmluvy poskytnutý jednorazovo alebo tranžovo, a to bezhotovostne.
 - 1.2.2. Ak bola v Úverovej zmluve dohodnutá Lehota na poskytnutie Úveru a Banka najneskôr do jej uplynutia neposkytne Úver z dôvodu, že neboli splnené Odkladacie podmienky, alebo Dlžník oznámil Banke, že si neuplatní nárok na poskytnutie Úveru, alebo Dlžník najneskôr do uplynutia Lehoty na poskytnutie Úveru nepožiada o poskytnutie Tranží súhrnne vo Výške Úveru, alebo z iného dôvodu uvedeného v Úverovej zmluve, Úverových podmienkach alebo VOP, Banka je oprávnená odmietnuť poskytnúť zostávajúcu časť Úveru; za Výšku Úveru sa považuje suma skutočne poskytnutá. Pre účely výpočtu výšky Poplatkov sa za Výšku Úveru považuje Výška Úveru dohodnutá v Úverovej zmluve.
 - 1.2.3. Úver, príp. Tranža sa považujú za poskytnuté dňom poukázania peňažných prostriedkov z Úveru alebo Tranže na Účet Dlžníka.
 - 1.2.4. Dlžník je povinný čerpať Úver, príp. Tranžu v lehote troch mesiacov od podpísania Úverovej

zmluvy, ak nebolo dohodnuté inak.

1.2.5. Jednorazové poskytnutie Splátkového úveru

1.2.5.1 Ak podľa Úverovej zmluvy má byť Úver poskytnutý jednorazovo, Banka poskytne Úver tak, že Úver pripíše v prospech Účtu Dlžníka.

1.2.6. Tranžové poskytnutie Splátkového úveru

1.2.6.1. Ak podľa Úverovej zmluvy má byť Úver poskytnutý tranžovo, Banka poskytne Úver v Tranžiach, a to na základe Žiadostí o Tranžu; Banka je oprávnená požadovať, aby Žiadosť o Tranžu bola vyhotovená na tlačive Banky a obsahovala všetky náležitosti podľa tohto tlačiva. Výška Tranže požadovaná Dlžníkom v Žiadosti o Tranžu musí byť minimálne vo výške Minimálnej výšky Tranže, ak bola dohodnutá v Úverovej zmluve, a maximálne vo výške dohodnutej v Úverovej zmluve; ak maximálna výška Tranže nie je v Úverovej zmluve dohodnutá, výška Tranže požadovaná Dlžníkom v Žiadosti o Tranžu musí byť maximálne vo výške neposkytnutej časti Úveru. Výška poslednej Tranže je možná vo výške zostatku neposkytnutého Úveru. Úverová zmluva môže obsahovať aj plnomocenstvo, ktorým Dlžník splnomocňuje inú osobu na podanie Žiadosti o Tranžu.

1.2.6.2. Osobitné ustanovenia o tranžovom poskytnutí Splátkového úveru Privátnemu klientovi

1.2.6.2.1. Ak je v Úverovej zmluve dohodnutá Minimálna výška Tranže, Banka je oprávnená poskytnúť prvú Tranžu, a to v Minimálnej výške Tranže, aj bez predloženia Žiadosti o Tranžu, ak Dlžník pri uzatvorení Úverovej zmluvy nepožiadala o prvú Tranžu vo výške vyššej ako Minimálna výška Tranže. Ostatné Tranže poskytne Banka Dlžníkovi len na základe predloženej Žiadosti o Tranžu.

1.2.6.2.2. Ak podľa Úverovej zmluvy má byť Úver poskytnutý Dlžníkovi ako študentovi vysokej školy a v Úverovej zmluve bola dohodnutá maximálna výška Tranže, Banka poskytne Tranžu maximálne jedenkrát za obdobie školského roku, Ak Dlžník nepožiadala o poskytnutie Tranže v príslušnom školskom roku, zaniká mu nárok na jej poskytnutie. Tranža môže byť maximálne vo výške dohodnutej v Úverovej zmluve. Ak v Úverovej zmluve nebola dohodnutá maximálna výška Tranže, na poskytnutie Úveru sa použije bod 1.2.6.1. Dlžník je povinný pred poskytnutím Tranže a kedykoľvek na požiadanie Banky preukázať Banke, že je študentom vysokej školy, a to doručením potvrdenia o návšteve vysokej školy Banke; ak Dlžník nesplní túto povinnosť alebo ak Dlžník ukončí štúdium na vysokej škole, Banka je oprávnená postupovať podľa bodu 4.3

1.2.6.2.3. Ak bol v Úverovej zmluve dohodnutý Plán, Dlžník je povinný pred poskytnutím každej ďalšej Tranže predložiť Banke doklady preukazujúce účel použitia predchádzajúcej Tranže, a doklady preukazujúce, že Dlžník preinvestoval Vlastné prostriedky na Účel Úveru. Účel použitia poslednej Tranže je Dlžník povinný preukázať najneskôr do uplynutia Lehoty na poskytnutie Úveru. Doklady podľa tohto bodu posudzuje Banka. Ak Banka považuje tieto doklady najmä za neopodstatnené, alebo neúplné, alebo nepravdivé, alebo neprimerané, z hľadiska účelovosti, alebo výšky poskytnutého Úveru, alebo Tranže, má právo ich neakceptovať alebo akceptovať v ňou stanovenej výške alebo štruktúre a je oprávnená odmietnuť poskytnutie každej ďalšej Tranže Dlžníkovi alebo znížiť jej výšku o takú časť predchádzajúcej Tranže, ktorej účelovosť Dlžník podľa posúdenia Banky dostatočne nepreukázal.

1.2.6.2.4. Ak bol v Úverovej zmluve dohodnutý Plán, výška Tranže požadovaná Dlžníkom v Žiadosti o Tranžu musí byť v súlade s Plánom; výška poslednej Tranže je možná vo výške zostatku neposkytnutého Úveru.

1.2.6.2.5. Ak bolo v Úverovej zmluve dohodnuté postupné poskytnutie Úveru, na poskytnutie Úveru sa vzťahujú ustanovenia Úverových podmienok o tranžovom poskytnutí.

1.2.6.3. Osobitné ustanovenia o tranžovom poskytnutí Splátkového úveru MIKRO podnikateľovi

1.2.6.3.1. Ak podľa Úverovej zmluvy má byť Úver poskytnutý Dlžníkovi ako MIKRO podnikateľovi, Dlžník je povinný súčasne s predložením Žiadosti o Tranžu Banke predložiť doklady preukazujúce Účel Úveru, ak bol dohodnutý, a to najneskôr dva Obchodné dni pred uplynutím Lehoty na poskytnutie Úveru.

1.2.6.3.2. Ak prípadne deň splatnosti splátky Úveru na deň počas Lehoty na poskytnutie Úveru, výška Istiny počas Lehoty na poskytnutie Úveru musí byť

ku dňu splátky Úveru minimálne vo výške splátky Úveru. Tým nie je dotknutá Minimálna výška Tranže, ak je dohodnutá podľa Úverovej zmluvy.

1.3. Poskytnutie Kontokorentného úveru MIKRO podnikateľovi

- 1.3.1. Banka poskytne Úver do Výšky Úveru spôsobom, že bude realizovať Platobné príkazy Dlžníka na prevod alebo výbery hotovostí z Účtu Dlžníka, a to aj v prípade, ak nebude existovať Dlžníkova pohľadávka voči Banke z Účtu Dlžníka, ktorá vznikla v dôsledku pripísania platieb uskutočnených v prospech Účtu Dlžníka alebo vkladom v hotovosti na Účet Dlžníka. Banka je oprávnená odmietnuť vykonanie Platobného príkazu Dlžníka, ak by v dôsledku vykonania takéhoto Platobného príkazu výška poskytnutého Úveru prekročila Výšku Úveru. V takýchto prípadoch Banka nezodpovedá za prípadné škody, ktoré by Dlžníkovi vznikli nevykonaním takýchto Platobných príkazov.
- 1.3.2. Právo Dlžníka na poskytnutie Kontokorentného úveru do Výšky Kontokorentného úveru trvá až do dňa Konečnej splatnosti Úveru. Ak Dlžník Pohľadávku Banky alebo jej časť splatil a Pohľadávka Banky je nižšia ako Výška Úveru, Dlžník má právo na opätovné poskytnutie Kontokorentného úveru až do výšky rozdielu medzi Výškou Úveru a Pohľadávkou Banky; toto právo trvá len počas obdobia podľa predchádzajúcej vety. Bod 2.1 nie je týmto bodom nijako dotknutý.
- 1.3.3. Ak bol v Úverovej zmluve dohodnutý Účel Úveru, Banka je oprávnená neposkytnúť Dlžníkovi Úver, ak Banka vyzvala Dlžníka na preukázanie Účelu Úveru a Dlžník Účel Úveru Banke pre Banku dostatočným spôsobom nepreukázal.
- 1.3.4. Banka a Dlžník sa pred uplynutím Konečnej splatnosti Úveru môžu dodatkom k Úverovej zmluve dohodnúť na revolvingovaní Kontokorentného úveru, ak v Úverovej zmluve nie je dohodnuté, že k revolvingovaniu môže dôjsť aj bez dodatku. Po revolvingovaní Kontokorentného úveru je Konečná splatnosť Úveru jeden rok od revolvingovania, ak nie je dohodnuté inak. Pri revolvingovaní dôjde k splateniu pôvodne poskytnutého Kontokorentného úveru poskytnutím nového Kontokorentného úveru, a to tak, že Pohľadávka Banky, ktorá vznikla poskytnutím pôvodného Kontokorentného úveru, zanikne započítaním proti pohľadávke Dlžníka na poskytnutie nového Kontokorentného úveru v okamihu, keď budú splnené všetky Odkladacie podmienky pre poskytnutie nového Kontokorentného úveru. Ak započítaním nebude splatená celá Pohľadávka Banky, ktorá vznikla poskytnutím pôvodného Kontokorentného úveru, je Dlžník povinný najneskôr v deň započítania uhradiť jej nesplatenú časť.

2. ODKLADACIE PODMIENKY

- 2.1. Banka poskytne Úver po splnení Odkladacích podmienok; splnenie Odkladacích podmienok posudzuje Banka. Odkladacie podmienky musia byť splnené aj pred poskytnutím každej Tranže. Banka je oprávnená, nie však povinná, poskytnúť Úver, aj keď nebudú splnené všetky Odkladacie podmienky alebo niektoré z nich.
- 2.2. Odkladacími podmienkami sú najmä skutočnosti, že:
 - a) Banka prijala od Dlžníka všetky ňou požadované dokumenty, ktoré sú pre Banku po formálnej aj vecnej stránke uspokojivé;
 - b) Banke bola dostatočným spôsobom preukázaná Bonita Dlžníka. Banka je oprávnená sama doklady podľa písm. a) tohto bodu a doklady preukazujúce Bonitu Dlžníka, ktoré jej boli predložené, v nevyhnutnej miere preverovať, a to aj priamo u tretích osôb, ktoré tieto dokumenty vystavili, a v súvislosti s tým poskytnúť týmto tretím osobám v nevyhnutnom rozsahu Dôverné informácie o Dlžníkovi;
 - c) bola uzatvorená zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam a:
 - ca) rozhodnutie príslušného orgánu o povolení vkladu záložného práva do katastra nehnuteľností nadobudlo právoplatnosť;
 - cb) Banke bola predložená účinná poisťná zmluva na záloh, doklad o zaplatení poisťného a oznámenie o vzniku záložného práva opatrené potvrdením príslušnej poisťovne o prijatí tohto oznámenia,
 - cc) Banke bola predložená účinná poisťná zmluva na záloh alebo predmet financovania, doklad o zaplatení poisťného a potvrdenie príslušnej poisťovne o vinkulácii poisťného plnenia;
 - cd) Banke bol predložený aktuálny výpis z listu vlastníctva použiteľný na právne úkony, ktorým bude preukázaný vznik záložného práva v prospech Banky;
 - ce) na aktuálnom výpise z listu vlastníctva použiteľnom na právne úkony, ktorým bude preukázaný vznik záložného práva v prospech Banky, sa nenachádza zápis alebo ťarcha obmedzujúca výkon záložného práva;
 - cf) Banke bol predložený návrh na vklad záložného práva do evidencie nehnuteľností opatrený potvrdením príslušného orgánu o jeho prijatí a výpis z listu vlastníctva, kde bude v súvislosti s týmto návrhom na vklad plomba vyznačená na prvom mieste, ak

Banka nepožaduje splnenie Odkladacích podmienok podľa bodu 2.2. písm. ca) a ce);

- d) bola uzatvorená zmluva o zabezpečovacom postúpení pohľadávky;
 - e) bola uzatvorená zmluva o zriadení záložného práva k cenným papierom, záložné právo riadne vzniklo a Banke boli predložené doklady preukazujúce vznik tohto záložného práva;
 - f) bolo Banke odovzdané ručiteľské vyhlásenie alebo dohoda o ručení podpísané ručiteľom spôsobom Banke vyhovujúcim;
 - g) ak bolo medzi Bankou a Dlžníkom dohodnuté spísanie notárskej zápisnice ako exekučného titulu, notárska zápisnica bola spísaná a obsahuje právny záväzok, označenie oprávnenej a povinnej osoby, právny dôvod, predmet a čas plnenia, povinná osoba súhlasí s vykonateľnosťou notárskej zápisnice a dôjde k odovzdaniu odpisu tejto notárskej zápisnice Banke;
 - h) bola uzatvorená záložná zmluva k hnutelným veciam, záložné právo riadne vzniklo, Banke bolo predložené potvrdenie o registrácii záložného práva v Notárskom centrálnom registri záložných práv a toto potvrdenie spĺňa všetky Bankou požadované náležitosti;
 - i) bola uzatvorená záložná zmluva k pohľadávke, záložné právo riadne vzniklo, Banke bolo predložené potvrdenie o registrácii záložného práva v Notárskom centrálnom registri záložných práv a toto potvrdenie spĺňa všetky Bankou požadované náležitosti;
 - j) Banke bola odovzdaná riadne vyplnená a Dlžníkom, príp. aj avalistami podpísaná blankozmenka, takáto blankozmenka spĺňa všetky Bankou požadované náležitosti a bola uzatvorená zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve, ktorá oprávňuje Banku vyplniť údaje vo vlastnej blankozmenke Dlžníka podľa podmienok dohodnutých v zmluve o zmenkovom vyplňovacom práve;
 - k) v prípade Zabezpečenia Pohľadávky Banky iným Zabezpečením, toto Zabezpečenie bolo Banke skutočne poskytnuté a jeho vznik a existencia boli Banke podľa názoru Banky dostatočne preukázané;
 - l) boli splnené ďalšie podmienky, uvedené v Úverovej zmluve, Úverových podmienkach a VOP, ktorých splnenie Banka vyžaduje v súvislosti s poskytnutím Úveru (napr. predloženie Žiadosti o Tranzu, preukázania účelu predchádzajúcich alebo poskytovaných Tranží apod.);
 - m) žiadna zo zmluvných strán Úverovú zmluvu nevypovedala ani od nej neodstúpila;
 - n) nenastal ani netrvá žiadny Prípád porušenia;
 - o) Dlžník si plní všetky povinnosti z Úverovej zmluvy, Úverových podmienok a VOP.
- 2.3. Ak sú priamo v Úverovej zmluve uvedené Odkladacie podmienky iné ako Odkladacie podmienky uvedené v bode 2.2, Banka je oprávnená požadovať aj splnenie Odkladacích podmienok uvedených v Úverových podmienkach a VOP.

3. POPLATKY

- 3.1. Dlžník je povinný Banke platiť Poplatky dohodnuté v Úverovej zmluve ako i Poplatky podľa Sadzobníka, a to podľa zásad a v lehotách uvedených v Úverovej zmluve, Úverových podmienkach, VOP a Sadzobníku.
- 3.2. Ak v Úverovej zmluve bol dohodnutý Spracovateľský poplatok, alebo ak tak určuje Sadzobník, Dlžník je povinný tento Poplatok Banke zaplatiť:
- a) v pravidelných mesačných splátkach, v termíne a periodicite splátky Pohľadávky Banky, alebo
 - b) jednorazovo pri prvom poskytnutí Úveru alebo Tranže, ak bol Úver poskytnutý Dlžníkovi ako MIKRO podnikateľovi,
- pokiaľ nie je v Úverovej zmluve uvedené inak.
- 3.3. Ak dôjde k ukončeniu Úverovej zmluvy pred poskytnutím Úveru je Dlžník povinný splatiť Banke Pohľadávku Banky vo výške Spracovateľského poplatku, ak ho Banka požaduje, vrátane ostatných Poplatkov dohodnutých v Úverovej zmluve a v Sadzobníku, v hotovosti alebo bezhotovostne najneskôr v deň ukončenia Úverovej zmluvy.
- 3.3.1. V prípade, ak Banka poskytla Dlžníkovi spotrebiteľský úver podľa osobitného zákona a Dlžník od Úverovej zmluvy odstúpil v zákonom stanovenej dobe, Dlžník je povinný splatiť Banke Pohľadávku Banky, ktorú tvorí súčet sumy Istiny a úrokov počítaných odo dňa poskytnutia Úveru do dňa splatenia Pohľadávky Banky. Dlžník je povinný Pohľadávku Banky splatiť v zákonom stanovenej dobe.
- 3.4. Banka je oprávnená z vážneho objektívneho dôvodu, najmä
- a) zmien právnych predpisov, alebo
 - b) vývoja na bankovom alebo finančnom trhu, ktorý je objektívne spôsobilý ovplyvniť poskytovanie Bankových produktov alebo podmienky ich poskytovania, alebo
 - c) zmien technických možností poskytovania Bankových produktov, alebo
 - d) zabezpečenia bezpečného fungovania bankového systému, alebo

- e) zabezpečenia obozretného podnikania Banky a bankovej stability, alebo
 - f) skvalitnenia a zjednodušenia poskytovania Bankových produktov, alebo
 - g) rozšírenia ponuky Bankových produktov, alebo
 - h) z dôvodu zmeny v rizikovosti Úverového vzťahu
- jednostranne meniť lehotu splatnosti Poplatkov ako aj spôsob platenia Poplatkov, pričom o tejto zmene je Banka povinná Dlžníka písomne informovať pred nadobudnutím účinnosti tejto zmeny.

4. PREUKAZOVANIE ÚČELU ÚVERU

- 4.1. Ak bol v Úverovej zmluve dohodnutý Účel Úveru, Dlžník nie je oprávnený bez súhlasu Banky použiť Úver na iný účel ako Účel Úveru. Dlžník je povinný doručiť Banke v Lehote na zdokladovanie účelu doklady, ktoré Banka považuje čo do výšky a obsahu za opodstatnené a pravdivé z hľadiska preukázania Účelu Úveru.
- 4.2. Za doklady podľa bodu 4.1 sa považujú najmä:
- a) zálohová faktúra, faktúra (daňový doklad) vystavená dodávateľom alebo subdodávateľom podľa Účelu Úveru napr. stavby, stavebného materiálu alebo iného tovaru, technológie alebo služby;
 - b) doklad z elektronickej registračnej pokladne o zaplatení hotovosti za tovar alebo služby vystavený dodávateľom alebo subdodávateľom;
 - c) kúpna zmluva, zámenná zmluva, zmluva o dielo, zmluva o prevode vlastníctva bytu;
 - d) originál výpisu z listu vlastníctva použiteľný na právne úkony k nehnuteľnosti, v ktorom bude ako vlastník nehnuteľnosti uvedený Dlžník;
- pričom všetky doklady musia obsahovať podstatné náležitosti podľa osobitných predpisov.
- 4.3. Banka je oprávnená okrem formálnej kontroly preverovať kedykoľvek dodržiavanie Účelu Úveru alebo akýchkoľvek predložených dokladov alebo výšku skutočne preinvestovaných Vlastných prostriedkov vykonaním obhliadky predmetu financovaného z Úveru, a to osobami určenými Bankou. Túto kontrolu Banka vykoná len za účasti vlastníka alebo inej osoby oprávnenej vec držať a užívať.
- 4.4. **Osobitné ustanovenia o preukazovaní Účelu Úveru poskytnutého Dlžníkovi ako Privátnemu klientovi**
- 4.4.1. Ak Dlžník nesplní povinnosti uvedené v bode 4.1., Banka je oprávnená zmeniť výšku Úrokovej sadzby o výšku určenú Zverejnením, a to aj počas Doby fixácie, ak bola dohodnutá; zmenenú výšku Úrokovej sadzby a deň od kedy je táto zmena účinná, Banka Dlžníkovi oznámi Oznámením. Bod 26. Úverových podmienok tým nie je dotknutý.

5. SPLÁCANIE

- 5.1. Pohľadávku Banky spláca Dlžník pravidelnými splátkami, s periodicitou dohodnutou v základných podmienkach Úverovej zmluvy:
- a) inkasným spôsobom z Účtu pre splácanie, ktorý je uvedený v základných podmienkach Úverovej zmluvy; ku dňu uzatvorenia Úverovej zmluvy odovzdá Dlžník Banke súhlas s inkasom,
 - b) hotovostným alebo bezhotovostným prevodom,
 - c) započítaním Pohľadávky Banky z akéhokoľvek účtu zriadeného Bankou voči Pohľadávke Banky alebo jej časti z Úverovej zmluvy. Pre započítací prejav bude dostatočné následné doručenie výpisu, z ktorého bude zrejмый deň a rozsah započítania,
 - d) odpísaním peňažných prostriedkov z Účtu pre splácanie vo Výške splátky Úveru, a to aj bez predloženia platobného príkazu majiteľom Účtu v zmysle ustanovenia § 3 ods. 2, písm. c) Zákona o platobných službách, k čomu majiteľ Účtu týmto dáva Banke svoj súhlas, a to po dobu trvania Úverového vzťahu.
- 5.1.1. Banka je oprávnená v deň, v ktorom je splátka Úveru splatná, neumožniť Dlžníkovi nakladať s peňažnými prostriedkami na Účte pre splácanie až do Výšky splátky, a to až do okamihu, kým Banka neodpíše sumu peňažných prostriedkov vo Výške splátky Úveru.
- 5.2. Pri splácaní Pohľadávky Banky sa z došlých súm uhrádzajú jednotlivé záväzky Dlžníka v tomto poradí: splatné Poplatky a náklady Banky súvisiace s Úverom v poradí od najskôr splatného záväzku, Úroky z omeškania podľa poradia od najskôr splatného Úroku z omeškania, Úroky z prečerpania podľa poradia od najskôr splatného Úroku z prečerpania, úroky podľa poradia od najskôr splatného úroku a istina Úveru. Ak má Banka splatné Pohľadávky voči Dlžníkovi, príp. Garantovi aj na základe iných Zmlúv, poradie splatenia Pohľadávok je oprávnená určiť Banka.
- 5.3. Ak pripadne deň splatnosti akéhokoľvek záväzku Dlžníka, príp. Garanta voči Banke na deň, ktorý nie je Obchodným dňom, za deň splatnosti tohto záväzku sa považuje tento deň splatnosti, aj keď nie je Obchodným dňom.
- 5.4. Dlžník ani Garant nie je oprávnený splatiť Pohľadávku Banky alebo jej časť zmenkou alebo šekom.
- 5.5. **Splácanie Splátkového úveru**
- 5.5.1. Pohľadávku Banky je Dlžník povinný splácať splátkami vo Výške splátky, v periodicite a ku dňu

- splatnosti splátky v zmysle Úverovej zmluvy a Úverových podmienok spôsobom dohodnutým podľa bodu 5.1. Úverových podmienok, prípadne aj iným spôsobom (napr. v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom, započítaním pohľadávky Dlžníka z akéhokoľvek účtu Dlžníka vedeného Bankou proti Pohľadávke Banky alebo jej časti; pre započítací prejav bude dostatočné následné doručenie výpisu z príslušného účtu Dlžníka, z ktorého bude zrejmy deň a rozsah započítania pohľadávok), ak s týmto iným spôsobom Banka súhlasí.
- 5.5.2. Splátka je uhradená včas, ak je pripísaná na účet Banky najneskôr v deň splatnosti splátky dohodnutý v Úverovej zmluve.
- 5.5.3. Výška poslednej splátky bude tvorená zostatkom Pohľadávky Banky.
- 5.5.4. Predčasné splatenie Pohľadávky Banky alebo jej časti mimoriadnou splátkou je možné, ak o to Dlžník písomne požiada, pričom podmienky predčasného splatenia Pohľadávky Banky alebo jej časti mimoriadnou splátkou oznámi Banka Dlžníkovi po podaní tejto žiadosti.,
- 5.5.4.1. Ak Dlžník požiada Banku o predčasné splatenie Pohľadávky Banky alebo jej časti mimoriadnou splátkou v súvislosti s uplynutím Doby fixácie Úrokovej sadzby Úveru alebo v súvislosti so zmenou Úrokovej sadzby Úveru, Banka umožní Dlžníkovi splatiť Pohľadávku Banky alebo jej časti mimoriadnou splátkou bez poplatku za predčasné splatenie, ak Dlžník ku dňu určenému v Sadzobníku zabezpečí dostatok peňažných prostriedkov na splatenie Pohľadávky Banky alebo jej časti mimoriadnou splátkou na Účte pre splácanie alebo na účte Banky. V opačnom prípade Banka predčasné splatenie Pohľadávky Banky alebo jej časti mimoriadnou splátkou nevykoná. Ak uhradené peňažné prostriedky nedosiahnu výšku zostatku Pohľadávky Banky alebo výšku mimoriadnej splátky, Banka eviduje tieto prostriedky ako preplatok splátok v prospech Úveru.
- 5.5.4.2. Banka oznámi Dlžníkovi termín uplynutia Doby fixácie Úrokovej sadzby, termín vykonania zmeny Úrokovej sadzby, Úrokovú sadzbu na nasledujúce Úrokové obdobie, aktuálnu výšku základnej úrokovej sadzby a výšku hrubej marže, a to najneskôr dva mesiace pred jej vykonaním a začatím uplatňovania tejto zmeny.
- 5.5.4.3. Banka zverejňuje výšku základnej úrokovej sadzby na svojom webovom sídle a na Obchodných miestach Banky.
- 5.5.4.4. Banka v Oznámení podľa bodu 5.5.4.2 poučí Dlžníka o podmienkach predčasného splatenia Pohľadávky Banky alebo jej časti mimoriadnou splátkou, po splnení ktorých je Dlžník oprávnený splatiť Pohľadávku Banky alebo jej časť mimoriadnou splátkou bez uplatnenia poplatku za predčasné splatenie Pohľadávky Banky alebo jej časti mimoriadnou splátkou.
- 5.5.4.5. Ustanovenia bodov 5.5.4.1. až 5.5.4.4. sa uplatňujú len vo vzťahu k Splátkovým úverom poskytovaným Privátnym klientom zabezpečených záložným právom k nehnuteľnosti.
- 5.5.5. Dlžník je povinný zabezpečiť na Účte pre splácanie dostatok peňažných prostriedkov, aby bolo možné včas realizovať odpis peňažných prostriedkov vo Výške splátky Úveru. Ak dôjde k zrušeniu Účtu pre splácanie, Dlžník je povinný zabezpečiť iný spôsob splácania Pohľadávky Banky, a to spôsobom akceptovateľným pre Banku. Ak je Účet pre splácanie vedený v inej mene ako je mena, v ktorej má byť splácaná Pohľadávka Banky, je Dlžník povinný zabezpečiť dostatok peňažných prostriedkov na Účte pre splácanie najneskôr dva Obchodné dni pred dňom splatnosti každej splátky. Banka je oprávnená konvertovať splatnú Pohľadávku Banky alebo jej časť kurzom devíza predaj, ak je Účet pre splácanie vedený v EUR a Úver je v cudzej mene, alebo devíza nákup, ak je Účet pre splácanie vedený v cudzej mene a Úver je v EUR, platným v Banke v deň realizácie odpisu peňažných prostriedkov.
- 5.5.6. Ak ku dňu splatnosti splátky, Splatnosti úrokov, splatnosti Úrokov z omeškania, Úrokov z prečerpania, Poplatkov a iných nákladov Banky spojených s Úverom nebude na Účte pre splácanie dostatok prostriedkov na ich úhradu, Banka je oprávnená, nie však povinná, uspokojiť splatné splátky, úroky, Úroky z omeškania, Úroky z prečerpania, Poplatky a iné náklady Banky spojené s Úverom, odpísaním z akéhokoľvek Účtu vedeného Bankou pre Dlžníka alebo Garanta, a to aj bez predloženia prevodného príkazu Dlžníkom alebo Garantom v zmysle ustanovenia § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, k čomu Dlžník týmto dáva Banke svoj neodvolateľný súhlas.
- 5.5.6.1. Splátky, ktoré Dlžník uhradí pred určeným časom plnenia, nemajú vplyv na výpočet úrokov a Banka ich eviduje ako predplatok splátok a v prospech Úveru sa zaúčtujú ku dňu splatnosti splátky, dohodnutému v Úverovej zmluve. To neplatí, ak Dlžník preukázateľne požiada Banku o predčasné splatenie Pohľadávky Banky alebo jej časti mimoriadnou splátkou a Banka s týmto úkonom súhlasí.
- 5.5.6.2. Ak ku dňu Konečnej splatnosti Úveru dohodnutého v Úverovej zmluve Dlžník uhradil viac, ako je Pohľadávka Banky, Banka naloží s takto vzniknutým preplatkom podľa

písomného pokynu Dlžníka. Banka je povinná oznámiť výšku preplatku Dlžníkovi bez zbytočného odkladu po splatení Pohľadávky Banky. Preplatok Banka neúročí.

- 5.5.6.3. Ak Dlžník počas trvania Úverového vzťahu uhradil viac, ako je Výška splátky, Banka takto vzniknutý preplatok Dlžníkovi vráti len na základe jeho písomnej žiadosti.

5.5.7. Osobitné ustanovenia o splácaní Úveru poskytnutého Dlžníkovi ako Privátnemu klientovi

- 5.5.7.1. Do dňa poskytnutia Úveru alebo Tranže spláca Dlžník splátkami Pohľadávku Banky vo výške splatných Poplatkov, a to v deň splatnosti splátky Úveru dohodnutého v Úverovej zmluve. Po poskytnutí Úveru alebo Tranže je Dlžník povinný splácať Pohľadávku Banky mesačnými splátkami, ktoré zahŕňajú Poplatky a náklady Banky spojené s Úverom, Úroky z omeškania, úroky z poskytnutého Úveru a Istinu, v periodicite a ku dňu splatnosti splátok v zmysle Úverovej zmluvy.

- 5.5.7.2. Banka je oprávnená jednostranne zmeniť Výšku splátky tak, aby Konečná splatnosť Úveru bola dodržaná, a to v prípade, ak počas trvania Úverového vzťahu dôjde k zmene akejkoľvek skutočnosti, ktorá by mala za následok predĺženie alebo skrátenie lehoty splatnosti Úveru, najmä k omeškaniu so splácaním Pohľadávky Banky; zmenu Banka Dlžníkovi oznámi Oznámením.

- 5.5.7.3. Ak bol v Úverovej zmluve dohodnutý počet splátok, tento počet splátok vychádza z podmienok aktuálnych pri uzatvorení Úverovej zmluvy. Počet splátok sa môže zmeniť v závislosti od zmeny podmienok splácania Pohľadávky Banky, napr. v závislosti od toho, kedy bude Úver poskytnutý.

- 5.5.7.4. Banka je oprávnená kedykoľvek počas trvania Úverového vzťahu jednostranne zmeniť spôsob splácania Pohľadávky Banky z dôvodov uvedených v čl. 30; zmenu Banka Dlžníkovi oznámi Oznámením.

- 5.5.7.5. Ak bolo v Úverovej zmluve dohodnuté riadne progresívne splácanie Pohľadávky Banky, Banka je oprávnená jedenkrát v kalendárnom roku zmeniť Výšku splátky v závislosti od Koeficientu rastu, ktorého aktuálnu hodnotu Banka oznamuje Zverejnením, a to tak, aby za predpokladu, že sa novourčená Výška splátky bude každoročne zvyšovať o Koeficient rastu aktuálny ku dňu zmeny Výšky splátky, bola dodržaná Konečná splatnosť Úveru; zmenu Výšky splátky Banka vykoná najskôr po uplynutí 12 mesiacov od poslednej zmeny Výšky splátky. Zmenu Výšky splátky podľa tohto bodu Banka oznámi Dlžníkovi Oznámením.

- 5.5.7.6. Ak bolo v Úverovej zmluve dohodnuté etapové progresívne splácanie Pohľadávky Banky, Banka je počas Prvej etapy oprávnená jedenkrát v kalendárnom roku upraviť Výšku splátky v závislosti od Koeficientu rastu Prvej etapy, ktorého aktuálnu hodnotu Banka oznamuje Zverejnením. Po uplynutí Prvej etapy je Banka oprávnená jedenkrát v kalendárnom roku upraviť Výšku splátky v závislosti od Koeficientu rastu, ktorého aktuálnu hodnotu Banka oznamuje Zverejnením. Výšku splátky Banka upraví počas Prvej etapy tak, aby za predpokladu, že sa novourčená Výška splátky bude počas Prvej etapy každoročne zvyšovať o Koeficient rastu Prvej etapy, aktuálny ku dňu zmeny Výšky splátky, a po uplynutí Prvej etapy o Koeficient rastu, aktuálny ku dňu zmeny Výšky splátky, bola dodržaná Konečná splatnosť Úveru. Po uplynutí Prvej etapy Výšku splátky Banka upraví tak, aby za predpokladu, že sa novourčená Výška splátky bude po skončení Prvej etapy každoročne zvyšovať o Koeficient rastu aktuálny ku dňu zmeny Výšky splátky, bola dodržaná Konečná splatnosť Úveru. Zmenu Výšky splátky Banka vykoná najskôr po uplynutí 12 mesiacov od poslednej zmeny Výšky splátky. Zmenu Výšky splátky podľa tohto bodu Banka oznámi Dlžníkovi Oznámením.

- 5.5.7.7. Banka je oprávnená jednostranne meniť hodnoty Koeficientu rastu Prvej etapy a Koeficientu rastu, a to najmä v závislosti od zmien hospodárskeho vývoja, inflácie a vývoja výšky priemernej mzdy v Slovenskej republike. Hodnotu Koeficientu rastu Prvej etapy a Koeficientu rastu oznámi Banka Zverejnením.

5.5.8. Osobitné ustanovenia o splácaní Úveru poskytnutého Dlžníkovi ako MIKRO Podnikateľovi

- 5.5.8.1. Dlžník je povinný dodržiavať splátkový kalendár splácania Pohľadávky Banky dohodnutý v Úverovej zmluve.

- 5.5.8.2. Na základe mimoriadnej splátky Pohľadávky Banky podľa bodu 5.5.4 sa upraví Výška splátky, aby bola zachovaná lehota splatnosti Úveru alebo sa upraví lehota splatnosti Úveru dohodnutá v Úverovej zmluve, a to na základe písomnej žiadosti Dlžníka. Zmenu Výšky splátky alebo lehotu splatnosti Úveru Banka Dlžníkovi písomne oznámi.

- 5.5.8.3. Ak počas Lehoty na poskytnutie Úveru nebol poskytnutý celý Úver, posledná splátka Pohľadávky Banky sa zníži o neposkytnutú časť Úveru. Ak je neposkytnutá časť Úveru vyššia ako posledná splátka, posledná splátka sa zruší a bezprostredne predchádzajúca splátka sa zníži o neposkytnutú časť Úveru, prevyšujúcu poslednú

splátku. Obdobne sa postupuje, ak neposkytnutá čiastka je vyššia ako posledná zrušená splátka, a to vždy zrušením splátky najneskôr splatnej smerom ku skôr splatnej splátke. V prípade, ak Dlžník písomne požiada o rovnomerné zníženie splátok, Banka zníži Výšku splátky tak, aby bola lehota splatnosti Úveru dodržaná. Výšky splátky Banka Dlžníkovi písomne oznámi.

5.5.8.4. V prípade, ak sa Banka a Dlžník dohodli na splácaní Pohľadávky Banky iným ako inkasným spôsobom alebo odpisom peňažných prostriedkov vo Výške splátky Úveru v zmysle 5.1. písm. d) týchto Úverových podmienok, Dlžník je povinný splácať Pohľadávku Banky vo výške a na účet dohodnutý v Úverovej zmluve. Dlžník je povinný každú splátku identifikovať doplňujúcimi údajmi uvedenými v Úverovej zmluve, ak takéto doplňujúce údaje boli dohodnuté alebo doplňujúcimi údajmi, ktoré Banka Dlžníkovi oznámi, najneskôr však v lehote piatich pracovných dní pred dňom splatnosti príslušnej splátky. V prípade, že Banka zmení účet, prostredníctvom ktorého je Dlžník povinný splácať Pohľadávku Banky, Banka oznámi nové číslo účtu Dlžníkovi v lehote najmenej piatich pracovných dní pred dňom splatnosti najbližšej splátky.

5.5.8.5. Dlžník súhlasí, že ak Úver alebo prvá Tranža bude poskytnutá v deň splatnosti prvej splátky Istiny, Banka odpíše sumu peňažných prostriedkov vo výške splátky Úveru z Účtu pre splácanie v nasledujúci kalendárny deň.

5.6. Splácanie Kontokorentného úveru MIKRO podnikateľom

5.6.1. Dlžník je povinný splatiť Pohľadávku Banky najneskôr v deň Konečnej splatnosti Úveru. Pohľadávka Banky je do dňa Konečnej splatnosti Úveru splácaná formou započítania Pohľadávky Banky proti pohľadávke Dlžníka z Účtu Dlžníka, a to vždy v momente vzniku pohľadávky Dlžníka z Účtu Dlžníka a v rozsahu, v ktorom sa tieto pohľadávky kryjú. Dlžník súhlasí, že v prípade, ak by splatnosť Pohľadávky Banky z Kontokorentného úveru pripadla na deň, ktorý nie je posledným dňom v mesiaci, Banka je oprávnená zúčtovať Pohľadávku Banky osobitne vo výške Istiny v deň splatnosti Kontokorentného úveru a osobitne vo výške Príslušenstva v posledný deň v kalendárnom mesiaci, v ktorom je splatná Istina z Kontokorentného úveru.

5.6.2. Dlžník je oprávnený splatiť Pohľadávku Banky aj iným spôsobom (napr. v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom, započítaním pohľadávky Dlžníka z akéhokoľvek účtu Dlžníka vedeného Bankou proti Pohľadávke Banky alebo jej časti; pre započítací prejav bude dostatočné následné doručenie výpisu z príslušného účtu Dlžníka, z ktorého bude zrejмый deň a rozsah započítania pohľadávok), ak s týmto iným spôsobom Banka súhlasí.

5.6.3. Ak ku dňu Splatnosti úrokov, splatnosti Úrokov z omeškania, Poplatkov a iných nákladov Banky spojených s Úverom nebude na Účte Dlžníka dostatok prostriedkov na ich úhradu, je Banka oprávnená, nie však povinná, splatné úroky, Úroky z omeškania, Poplatky a iné náklady Banky spojené s Úverom uspokojiť priamo z tohto Úveru. Ak v takomto prípade Výška Úveru nepostačuje na úplné uspokojenie Banky, Banka je oprávnená zaťažiť Účet Dlžníka i nad rozsah Výšky Úveru; v takomto prípade vznikne Nepovolené prečerpanie, pričom Dlžník je povinný Banke okamžite toto Nepovolené prečerpanie splatiť.

5.6.4. Uzatvorením Úverovej zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že úroky, náklady Banky a Poplatky spojené s Kontokorentným úverom sa dňom ich splatnosti dohodnutým v Úverovej zmluve alebo Sadzobníku pripíšu k istine Úveru a stávajú sa jej súčasťou.

5.6.5. V prípade, ak Dlžník Pohľadávku Banky ku dňu Konečnej splatnosti Úveru nesplatiť, Banka a Dlžník sa môžu dohodnúť na transformácii Nepovoleného prečerpania na Splátkový úver. Dňom určenom v dohode Banky a Dlžníka prestávajú pre Úverový vzťah platiť podmienky pre Kontokorentné úvery a začínajú platiť podmienky pre Splátkové úvery, ak sa Banka a Dlžník nedohodli inak.

5.6.6. Dlžník je oprávnený požiadať Banku o transformáciu Pohľadávky Banky z Kontokorentného úveru na Splátkový úver aj pred dňom Konečnej splatnosti Úveru.

6. ÚROČENIE

6.1. Banka úročí Istinu Úrokovou sadzbou, ktorej typ a aktuálna výška pri uzatvorení Úverovej zmluvy sú dohodnuté v Úverovej zmluve alebo určené Zverejnením.

6.2. Úroky sa počítajú na základe presného počtu uplynutých dní Úrokového obdobia a Úrokovej sadzby platnej pre príslušné Úrokové obdobie, vrátane prvého a posledného dňa Úrokového obdobia. Bázu úročenia, z ktorej Banka vychádza pri výpočte úrokov určí Banka Zverejnením. Banka je oprávnená zmeniť úrokovú bázu z dôvodov uvedených v čl. 30. Tento bod sa primerane vzťahuje aj na výpočet Úrokov z omeškania a Úrokov z prečerpania.

6.2.1. Osobitné ustanovenia o úročení Splátkového úveru poskytnutého Dlžníkovi ako Privátnemu klientovi

- 6.2.1.1. Pokiaľ nie je v Úverovej zmluve uvedené inak, v prípade Splátkového úveru prvé Úrokové obdobie začína plynúť dňom poskytnutia Úveru alebo prvej Tranže. Úrokové obdobie končí v deň, ktorý predchádza dňu dohodnutého v Úverovej zmluve ako deň splatnosti splátok v kalendárnom mesiaci. Ďalšie Úrokové obdobie začína v nasledujúci deň po skončení predchádzajúceho Úrokového obdobia. Úroky za príslušné Úrokové obdobie sú splatné v deň splatnosti splátky v kalendárnom mesiaci, okrem úrokov vypočítaných za Úrokové obdobie do dňa splatnosti prvej splátky, ktoré sú splatné až v deň splatnosti prvej splátky. Posledné Úrokové obdobie končí v deň predchádzajúci dňu splatnosti Splátkového úveru.
- 6.2.2. **Osobitné ustanovenia o úročení Splátkového úveru poskytnutého Dlžníkovi ako MIKRO Podnikateľovi**
- 6.2.2.1. Pokiaľ nie je v Úverovej zmluve uvedené inak, prvé Úrokové obdobie v prípade Splátkového úveru začína plynúť dňom poskytnutia Úveru alebo prvej Tranže. Úrokové obdobie končí v deň, ktorý predchádza poslednému dňu v príslušnom kalendárnom mesiaci. Ďalšie Úrokové obdobie začína v nasledujúci deň po skončení predchádzajúceho Úrokového obdobia. Úroky za príslušné Úrokové obdobie sú splatné v posledný deň kalendárneho mesiaca. Posledné Úrokové obdobie končí v deň predchádzajúci dňu splatnosti Splátkového úveru.
- 6.2.3. V prípade Kontokorentného úveru prvé Úrokové obdobie začína dňom poskytnutia Kontokorentného úveru a končí v posledný deň kalendárneho mesiaca. Ďalšie Úrokové obdobie začína prvým dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca a končí v posledný deň kalendárneho mesiaca. Úroky za príslušné Úrokové obdobie sú splatné v posledný deň kalendárneho mesiaca. Posledné Úrokové obdobie končí dňom úplného splatenia Pohľadávky Banky. Dlžník súhlasí, že Banka je oprávnená jednostranne zmeniť Úrokové obdobie a deň splatnosti úrokov a Poplatkov.
- 6.2.4. V prípade, ak dôjde k zmene v obsahu zmluvného vzťahu, na základe ktorého Banka vedie Účet Dlžníka na ktorom je Kontokorentný úver poskytnutý, Banka a Dlžník sa dohodli, že dňom účinnosti tejto zmeny Úrokové obdobie skončí. Nové Úrokové obdobie začína dňom nasledujúcim po dni skončenia Úrokového obdobia a skončí v posledný deň tohto kalendárneho mesiaca.
- 6.3. Ak je Dlžník v omeškaní so splácaním Pohľadávky Banky, zaplatením úrokov, zmluvných pokút, Poplatkov, odmien, náhrady škody a nákladov vynaložených Bankou alebo iných peňažných záväzkov, Banka je oprávnená požadovať od Dlžníka okrem úrokov tiež Úroky z omeškania z dlžnej čiastky, pričom dlžná čiastka sa úročí Úrokom z omeškania denne od prvého dňa omeškania (vrátane) až do dňa bezprostredne predchádzajúceho dňu splatenia dlžnej čiastky (vrátane).
- 6.4. V prípade Nepovoleného prečerpania je Dlžník povinný zaplatiť Banke okrem úrokov aj Úroky z prečerpania alebo Úroky z omeškania v prípade Kontokorentného úveru z dlžnej čiastky predstavujúcej Nepovolené prečerpanie, pričom Nepovolené prečerpanie sa úročí Úrokom z prečerpania, resp. Úrokom z omeškania denne od prvého dňa Nepovoleného prečerpania (vrátane) až do dňa bezprostredne predchádzajúceho dňu splatenia Nepovoleného prečerpania (vrátane).
- 6.5. Výška sadzby pre výpočet Úrokov z omeškania a Úrokov z prečerpania ku dňu uzatvorenia Úverovej zmluvy je určená Zverejnením, ak nie je dohodnutá v Úverovej zmluve.
- 6.6. Úroky z omeškania a Úroky z prečerpania sa počítajú denne. Banka je oprávnená zúčtovať Úroky z omeškania a Úroky z prečerpania denne alebo v deň splatnosti riadnych úrokov. Banka je oprávnená určiť dĺžku trvania Úrokového obdobia pre výpočet Úrokov z omeškania a Úrokov z prečerpania a ich splatnosť; to neplatí vo vzťahu k Dlžníkovi ako Privátnemu klientovi.
- 6.7. **Premenlivá Úroková sadzba**
- 6.7.1. Ak je podľa Úverovej zmluvy typom Úrokovej sadzby premenlivá Úroková sadzba, Banka je oprávnená jednostranne meniť výšku Úrokovej sadzby v závislosti od zmeny rizikovosti Úverového vzťahu a z dôvodov uvedených v čl. 30. Zmenenú výšku Úrokovej sadzby a deň od kedy je táto zmena účinná, Banka Dlžníkovi oznámi Oznámením.
- 6.8. **Fixná Úroková sadzba**
- 6.8.1. Ak je podľa Úverovej zmluvy typom Úrokovej sadzby fixná Úroková sadzba, táto Úroková sadzba je fixná počas Doby fixácie; Banka nie je oprávnená počas Doby fixácie jednostranne zmeniť typ a výšku Úrokovej sadzby, to neplatí v prípade, ak bolo v Úverovej zmluve dohodnuté inak. Po uplynutí Doby fixácie, je Banka v závislosti od zmeny rizikovosti Úverového vzťahu a z dôvodov uvedených v čl. 30 oprávnená jednostranne zmeniť typ a výšku Úrokovej sadzby a určiť novú Dobu fixácie; zmenu Banka Dlžníkovi oznámi Oznámením. Zmluvné strany môžu dodatkom k Úverovej zmluve zmeniť typ Úrokovej sadzby a Dobu fixácie, a to na základe žiadosti Dlžníka a po splnení podmienok stanovených Bankou. Ak sa Úroková sadzba podľa tohto bodu zmení opäť na fixnú, pri jej zmene sa primerane postupuje podľa tohto bodu.

6.9. Premenná Úroková sadzba

- 6.9.1. Ak je podľa Úverovej zmluvy typom Úrokovej sadzby premenná Úroková sadzba, Úroková sadzba pre celé príslušné Obdobie úrokovej sadzby sa vypočíta ako súčet Referenčnej sadzby vo výške aktuálnej ku Dňu stanovenia a úrokovej marže dohodnutej v Úverovej zmluve; Banka nie je počas Obdobia úrokovej sadzby oprávnená Úrokovú sadzbu meniť. Referenčná sadzba je určovaná v závislosti od aktuálnej situácie na medzibankovom refinančnom trhu. Ak výška Referenčnej sadzby dosiahne ku Dňu stanovenia zápornú hodnotu, t.j. hodnotu nižšiu ako 0% ročne, Dlžník súhlasí, že Banka je oprávnená pre účely stanovenia výslednej Úrokovej sadzby zarátat' hodnotu Referenčnej sadzby pre dané Obdobie úrokovej sadzby vo výške 0% ročne.
- 6.9.2. Ak je podľa Úverovej zmluvy typom Referenčnej sadzby sadzba BASE RATE, Banka je oprávnená jednostranne meniť výšku Referenčnej sadzby v závislosti od zmeny rizikovosti Úverového vzťahu a z dôvodov uvedených v čl. 30., Dňom stanovenia Referenčnej sadzby BASE RATE je prvý deň príslušného Obdobia úrokovej sadzby. Obdobie úrokovej sadzby začne plynúť v Deň stanovenia a končí v deň predchádzajúci nasledujúcemu Dňu stanovenia, s výnimkou prvého Obdobia úrokovej sadzby, ktoré začne plynúť dňom prvého poskytnutia Úveru, a posledného Obdobia úrokovej sadzby, ktoré končí dňom úplného splatenia Pohľadávky Banky.
- 6.9.3. Ak je podľa Úverovej zmluvy typom Referenčnej sadzby sadzba - EURIBOR, EONIA, LIBOR EUR, LIBOR alebo PRÍBOR (Brusel / Londýn / Praha Interbank Offered Rate), výška Referenčnej sadzby zodpovedá výške úrokovej sadzby depozit na pevne stanovené časové obdobie v mene a čiastke porovnateľnej s Úverom, ponúknutej na bratislavskom, bruselskom, londýnskom alebo pražskom medzibankovom trhu, vyhlasovanej v Bruseli, v Londýne alebo Prahe, a to v závislosti od toho, ku ktorému medzibankovému trhu sa príslušná Referenčná sadzba viaže. Dňom stanovenia Referenčnej sadzby -EURIBOR, EONIA, LIBOR EUR, LIBOR alebo PRÍBOR je deň, ktorý nastane dva Obchodné dni (pre overnight jeden Obchodný deň) pred príslušným Obdobím úrokovej sadzby. Prvé Obdobie úrokovej sadzby začne plynúť dňom prvého poskytnutia Úveru a končí posledný deň kalendárneho mesiaca po uplynutí príslušného počtu kalendárnych mesiacov v závislosti od dĺžky Obdobia úrokovej sadzby dohodnutej v Úverovej zmluve (pričom časť kalendárneho mesiaca od prvého poskytnutia Úveru do konca tohto kalendárneho mesiaca sa považuje za celý kalendárny mesiac). Každé ďalšie Obdobie úrokovej sadzby začína plynúť deň nasledujúci po skončení predchádzajúceho Obdobia úrokovej sadzby a končí posledným dňom posledného kalendárneho mesiaca tohto Obdobia úrokovej sadzby s výnimkou posledného Obdobia úrokovej sadzby, ktoré končí dňom úplného splatenia Pohľadávky Banky.
- 6.9.3.1. Banka a Dlžník sa môžu v Úverovej zmluve dohodnúť, že Obdobie úrokovej sadzby je vyjadrené v bežných mesiacoch. Ak sa tak dohodnú, prvé Obdobie úrokovej sadzby začne plynúť dňom prvého poskytnutia Úveru. Obdobie úrokovej sadzby končí v deň, ktorý bezprostredne predchádza dňu, ktorý sa číselne zhoduje s dňom poskytnutia Úveru, po uplynutí príslušného počtu mesiacov v závislosti od dĺžky Obdobia úrokovej sadzby dohodnutej v Úverovej zmluve. Každé ďalšie Obdobie úrokovej sadzby začína plynúť v deň nasledujúci po skončení predchádzajúceho Obdobia úrokovej sadzby. Pokiaľ ktorýkoľvek z vyššie uvedených dní v príslušnom kalendárnom mesiaci nie je, Obdobie úrokovej sadzby skončí v posledný deň takého kalendárneho mesiaca a ďalšie Obdobie úrokovej sadzby začne v nasledujúci deň. Posledné Obdobie úrokovej sadzby končí dňom úplného splatenia Pohľadávky Banky.
- 6.9.3.2. Dĺžka Obdobia úrokovej sadzby je dohodnutá v Úverovej zmluve a je vyjadrená počtom príslušných mesiacov.
- 6.9.4. Ak podľa Úverovej zmluvy môže byť Úver poskytnutý vo viacerých menách, pre každú menu môže byť v Úverovej zmluve dohodnutá osobitná Referenčná sadzba.
- 6.9.5. Ak Referenčná sadzba nie je príslušným zdrojom v Deň stanovenia určená, za výšku Referenčnej sadzby pre príslušné Obdobie úrokovej sadzby sa považuje naposledy určená výška Referenčnej sadzby. Ak sa Referenčná sadzba príslušným zdrojom už nevyhlasuje, príp. jej zdroj zanikol, výška Referenčnej sadzby určená podľa predchádzajúcej vety sa použije až do dňa, kedy sa Banka a Dlžník dohodnú na výške a spôsobe určenia Úrokovej sadzby.
- 6.9.6. Ak podľa Úverovej zmluvy sa Úver poskytuje v rámci rôznych úverových programov, pre časť Úveru pochádzajúcu z príslušného úverového programu môže byť v Úverovej zmluve dohodnutá Referenčná sadzba, stanovená poskytovateľom príslušnej časti Úveru.
- 6.10. Pohľadávka Banky môže byť úročená aj inými typmi Úrokových sadzieb, ako typmi podľa bodov 6.7. až 6.9.; podmienky budú dohodnuté v Úverovej zmluve.
- 6.11. Každý typ Úrokovej sadzby, príp. Referenčnej sadzby podľa bodov 6.7 až 6.10. môže mať viacero druhov; presný druh príslušného typu Úrokovej sadzby, príp. Referenčnej sadzby je dohodnutý v Úverovej zmluve.
- 6.12. Ak nie je v Úverovej zmluve, Úverových podmienkach alebo VOP uvedené inak, Banka je oprávnená

jednostranne meniť výšku sadzby pre výpočet Úrokov z omeškania a Úrokov z prečerpania v závislosti od zmeny rizikovosti Úverového vzťahu a z dôvodov uvedených v čl. 30. Vo vzťahu k Dlžníkovi ako Privátnemu klientovi je Banka oprávnená požadovať Úrok z omeškania a Úrok z prečerpania najviac do výšky ustanovenej podľa platných právnych predpisov.

- 6.13. Banka je oprávnená jednostranne meniť termíny splatnosti úrokov, Úrokov z omeškania a Úrokov z prečerpania, ako aj spôsob splácania týchto úrokov, a to z dôvodov uvedených v čl. 30, pričom o tejto zmene Banka Dlžníka písomne informuje.

7. ĎALŠIE ZÁVÄZKY A VYHLÁSENIA DLŽNÍKA

7.1. Dlžník vyhlasuje, že:

- a) všetky dokumenty a informácie, poskytnuté Banke v súvislosti s Úverom, sú ku dňu poskytnutia pravdivé, úplné, správne a nie sú zavádzajúce;
- b) v čase uzatvorenia Úverovej zmluvy nenastal žiadny Prípád porušenia a Dlžníkovi nie sú známe okolnosti, na základe ktorých by mohol nastať ktorýkoľvek z Prípadov porušenia;
- c) počas Úverového vzťahu nedošlo k žiadnemu Podstatnému nepriaznivému vplyvu na majetok Dlžníka alebo Garanta;
- d) Dlžník ani Garant nie je osobou s osobitným vzťahom k Banke v zmysle príslušných právnych predpisov, pokiaľ Dlžník, príp. Garant nevyhlásil inak.

7.2. Osobitné vyhlásenia Dlžníka ako MIKRO podnikateľa

Dlžník okrem vyhlásení podľa bodu 7.1 vyhlasuje, že:

- a) Dlžník a Garant je osobou riadne založenou, vzniknutou a existujúcou podľa príslušného právneho poriadku, s neobmedzenou spôsobilosťou na práva, povinnosti a právne úkony;
- b) Úverová zmluva a súvisiace zmluvy boli podpísané osobami oprávnenými konať za Dlžníka, ktoré neprekročili svoje oprávnenia;
- c) úkony, súvisiace s uzatvorením a trvaním Úverovej zmluvy a súvisiacich vzťahov, boli riadne schválené príslušnými orgánmi Dlžníka alebo Garanta;
- d) Dlžník a Garant má všetky oprávnenia na výkon tej podnikateľskej činnosti, ktorá je ním vykonávaná;
- e) všetky záväzky Dlžníka alebo Garanta z Úverovej zmluvy a súvisiacich vzťahov sú platnými a vymáhateľnými záväzkami Dlžníka alebo Garanta;
- f) Dlžník a Garant má všetky povolenia a súhlasy príslušného štátneho orgánu alebo tretej osoby, ktoré sú nutné pre platnosť úkonov, súvisiacich s uzatvorením a trvaním Úverovej zmluvy a súvisiacich vzťahov, a tieto súhlasy a povolenia sú platné a účinné;
- g) úkony, súvisiace s uzatvorením a trvaním Úverovej zmluvy a súvisiacich vzťahov,
 - ga) neporušujú zakladateľské ani iné organizačné dokumenty Dlžníka alebo Garanta ani žiadneho právneho predpisu;
 - gb) nie sú v rozpore so žiadnou zmluvou, dokumentom, rozhodnutím súdu, nálezom rozhodcovského orgánu, ani rozhodnutím správneho orgánu, ktoré sú pre Dlžníka alebo Garanta záväzné alebo ktorými sú dotknuté práva a povinnosti Dlžníka alebo Garanta, alebo majú vplyv na stav jeho (ich) majetku,a to bez ohľadu na ich účinnosť alebo právoplatnosť;
- h) Dlžníkovi a Garantovi nie je známe, hoci s odbornou starostlivosťou urobili všetko, aby takú informáciu získali, že
 - ha) bol vo vzťahu k nemu (nim) podaný návrh na začatie súdneho, rozhodcovského, správneho alebo exekučného konania, alebo hrozí podanie takéhoto návrhu;
 - hb) bolo začaté také konanie, ktoré môže vyvolať Podstatný nepriaznivý vplyv, alebo hrozí začatie takéhoto konania;
- i) na súčasnom ani budúcom majetku Dlžníka a Garanta neexistuje žiadne zabezpečenie, zaťaženie alebo akékoľvek iné obmedzenie nakladania;
- j) účtovné výkazy (súvahy, výkaz ziskov a strát), predložené Banke, poskytujú verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii Dlžníka.

- 7.3. Všetky vyhlásenia Dlžníka sa budú považovať za zopakované každým úkonom Dlžníka súvisiacim s Úverom, pokiaľ Dlžník nedoručí Banke zmenu vyhlásenia.

7.4. Zásadné pozitívne záväzky Dlžníka:

- a) Dlžník je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Banke všetky podstatné zmeny, ktoré sa dotýkajú jeho majetkovej a príjmovej situácie, Zabezpečenia Pohľadávky Banky, zabezpečovacích zmlúv, ako aj všetky zmeny Osobných údajov;
- b) Dlžník je v prípade Splátkového úveru povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia Úverovej zmluvy uzatvoriť s Bankou Zmluvu o bežnom účte týkajúcu sa Účtu pre splácanie, ak ju neuzatvorili skôr; to neplatí pre Dlžníka, s ktorým sa Banka dohodla na inom spôsobe splácania ako odpisovaním peňažných prostriedkov z Účtu pre splácanie;
- c) Dlžník je povinný kedykoľvek počas Úverového vzťahu na požiadanie Banky predložiť listiny

preukazujúce Bonitu Dlžníka, listiny potrebné na posúdenie právneho alebo ekonomického postavenia a overenie informácií, ktoré poskytol Banke alebo ktoré Banka získala od tretej osoby, alebo listiny preukazujúce existenciu Zabezpečenia Pohľadávky Banky (napr. list vlastníctva s vyznačeným záložným právom k nehnuteľnosti v prospech Banky a pod.) Listiny je Dlžník povinný zabezpečiť sám na vlastné náklady a predložiť Banke v originálnom vyhotovení alebo úradne osvedčených kópiách;

- d) Dlžník je povinný platiť Banke Poplatky podľa Úverovej zmluvy alebo Sadzobníka;
- e) Dlžník je povinný informovať Banku o tom, že ktorékoľvek jeho vyhlásenie, uvedené v Úverovej zmluve alebo v Obchodných podmienkach, alebo v inom dokumente, odovzdanom Banke v súvislosti s Úverovou zmluvou, je, v dôsledku zmeny skutočností, uvedených vo vyhlásení, neaktuálne alebo je nepravdivé, nepresné, neúplné, v podstatnom ohľade zavádzajúce, s uvedením zmeny, a to bez zbytočného odkladu potom, ako sa o tejto skutočnosti dozvedel;
- f) Dlžník je povinný informovať Banku o všetkých skutočnostiach či okolnostiach, o ktorých vie alebo mohol vedieť, a ktoré majú, alebo môžu mať za následok Podstatný nepriaznivý vplyv, a to bezodkladne po tom, ako tieto okolnosti alebo skutočnosti nastanú;
- g) Dlžník je povinný informovať Banku o všetkých účtoch zriadených v iných bankách za účelom posúdenia Bonity Klienta. Tieto informácie budú Banke poskytnuté na jej žiadosť, a to v lehote určenej Bankou v tejto žiadosti;
- h) Dlžník je povinný zabezpečiť, že jeho nezabezpečené platobné záväzky vyplývajúce z Úverovej zmluvy, budú mať postavenie aspoň rovnaké, ako je postavenie akýchkoľvek jeho iných súčasných a budúcich nezabezpečených, nepodriadených a nepodmienených platobných záväzkov, s výnimkou záväzkov, ktoré sú uspokojované prednostne na základe zákona.

7.5. Zásadné pozitívne záväzky Dlžníka ako MIKRO podnikateľa okrem záväzkov uvedených v bode 7.4:

- a) Dlžník bude počas Úverového vzťahu uskutočňovať platobný styk prostredníctvom svojich účtov zriadených v Banke v rozsahu dohodnutom v Úverovej zmluve, minimálne však v rozsahu zodpovedajúcom úrovni zadlženosti Dlžníka voči Banke;
- b) Dlžník je povinný informovať Banku o týchto svojich statusových zmenách:
 - ba) zrušení likvidáciou alebo bez likvidácie;
 - bb) pripravovaných alebo realizovaných zmenách právnej formy;
 - bc) zmene základného imania;
 - bd) kúpe, predaji alebo nájme podniku alebo jeho časti;
 - be) zmenách majetkovo-právnych skutočností;
 - bf) zmenách spôsobu konať a právne sa zaväzovať;
 - bg) zmenách ostatných právnych skutočností, uvedených vo výpise z obchodného registra alebo živnostenského registra, príp. iného registra;
 - bh) inej záležitosti, ktorá by mala podľa príslušného zahraničného právneho poriadku obdobný účinok ako statusové zmeny;a to v prípadoch, v ktorých je to možné, najmenej tridsať dní pred dňom príslušného rozhodnutia. Dlžník a Garant majú povinnosť predkladať Banke aktuálny výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra, alebo iného registra, príp. iné relevantné dokumenty preukazujúce hore uvedené zmeny;
- c) Dlžník je povinný informovať Banku o získaní päťdesiat percentných alebo inak majoritných účasí na iných podnikateľských alebo nepodnikateľských subjektoch a ďalších zmenách, ktoré by mohli ohroziť postavenie Banky voči Dlžníkovi, a to minimálne pätnásť Obchodných dní pred podaním návrhu na vykonanie zmien alebo návrhu na uzavretie príslušnej zmluvy;
- d) Dlžník je povinný informovať Banku o totožnosti osôb, ktoré v zmysle príslušných opatrení, vydaných Národnou bankou Slovenska, tvoria s ním skupinu hospodársky spojených subjektov, ako aj informácie o vzájomných vzťahoch medzi týmito osobami (najmä vzťahy ovládacie), a to najneskôr ku dňu uzatvorenia Úverovej zmluvy a ďalej bezodkladne po každej zmene;
- e) ak je Dlžník správnym celkom alebo inou verejnou korporáciou, Dlžník je povinný poskytnúť Banke informácie o schválenom ročnom rozpočte a výkaze o jeho plnení najneskôr vždy do tridsať dní od skončenia každého kalendárneho mesiaca a informácie o akýchkoľvek pripravovaných či prijatých zmenách, najmä v rozpočte na príslušný rok;
- f) Dlžník je povinný predložiť Banke najneskôr v lehote do troch mesiacov po ukončení každého obchodného roka kópie svojho daňového priznania vrátane všetkých príloh, ak v Úverovej zmluve nie je dohodnutý iný termín na predloženie uvedených dokladov, ako prílohy Dlžník predloží súvahu, výkaz ziskov a strát a ostatné prílohy ak Dlžník účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch a výkaz o majetku a záväzkoch, ak Dlžník účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva) s potvrdením prevzatia daňovým úradom;

- g) ak sa na Dlžníka vzťahuje povinnosť overenia výsledkov hospodárenia audítorom, Dlžník je povinný predložiť Banke najneskôr do siedmich mesiacov po ukončení obchodného roka kópiu audítorom overených účtovných výkazov (súvahy, výkazu ziskov a strát) spolu s audítorskou správou o overení výsledkov hospodárenia dosiahnutých v obchodnom roku, vrátane rozhodnutia o rozdelení zisku, vyhotovenú podľa slovenských účtovných štandardov SAS (alebo IAS, príp. US GAAP);
- h) ak je Dlžníkovi uložená zo zákona povinnosť konsolidácie výsledkov hospodárenia hospodársky spojených subjektov, Dlžník je povinný predložiť Banke v lehote do šiestich mesiacov po ukončení obchodného roka aj konsolidované výsledky hospodárenia;
- i) Dlžník je povinný predložiť Banke účtovné výkazy (súvahu a výkaz ziskov a strát v štandardizovanej forme SAS (alebo IAS, príp. US GAAP)) v štvrťročnej periodicite do tridsiatich kalendárnych dní po ukončení príslušného kalendárneho štvrťroka, ak v Úverovej zmluve nie je dohodnutá iná periodicita;
- j) Dlžník je povinný predložiť Banke všetky dokumenty a údaje, ktoré je Dlžník povinný zo zákona či na základe rozhodnutia príslušného orgánu odovzdať svojim spoločníkom, členom alebo majiteľom akcií, dlhopisov, podielových listov alebo dočasných listov, a ktoré má Dlžník povinnosť zverejniť, a to najneskôr do piatich kalendárnych dní po tom, ako boli tieto dokumenty alebo údaje skutočne zverejnené, alebo zverejnené byť mali;
- k) pri každom ocenení predmetu Zabezpečenia je Dlžník povinný poskytnúť Banke alebo tretej osobe vykonávajúcej ocenenie predmetu Zabezpečenia, úplnú nevyhnutnú súčinnosť, prípadne zabezpečiť súčinnosť tretích osôb poskytujúcich Zabezpečenie a uhradiť všetky náklady súvisiace s ocenením predmetu Zabezpečenia. Banka je oprávnená vykonať ocenenie predmetu Zabezpečenia sama alebo jeho vykonaním poveriť tretiu osobu, alebo akceptovať ocenenie predmetu Zabezpečenia, vykonané treťou osobou, na náklady Dlžníka.
- l) Dlžník je povinný poistiť svoj majetok u poistiteľa, ktorý je pre Banku akceptovateľný. Banka je oprávnená akceptovať vyššie uvedené poistenie i v prípade, že bolo v prospech Dlžníka zriadené treťou osobou. Pokiaľ poistenie Dlžníka nebude Bankou považované za dostatočné, Dlžník zabezpečí v Bankou určenej lehote dostatočné pripoistenie. Dlžník preukáže Banke poistenie dokumentmi, po formálnej a obsahovej stránke prijateľnými pre Banku.
- m) Dlžník je povinný až do úplného splatenia Pohľadávky Banky riadne a včas platiť príslušné poistné alebo zabezpečiť riadne a včasné platenie poistného tretími osobami a bude plniť všetky povinnosti podľa príslušných poistných zmlúv. Dlžník preukáže Banke na požiadanie platenie poistného a riadne udržiavanie poistenia. Dlžník ďalej zabezpečí, že poistiteľ bude Banku informovať v prípade neplatenia poistného, a túto skutočnosť zdokladuje Banke. Pokiaľ dôjde k omeškaniu s úhradou poistného alebo akejkolvek jeho časti, je Banka oprávnená uhradiť príslušnú pohľadávku poisťovni z ktoréhokoľvek Účtu Dlžníka vedeného pre Dlžníka Bankou;
- n) Dlžník je povinný počas trvania Úverového vzťahu dodržiavať finančné ukazovatele, ak boli dohodnuté v Úverovej zmluve. Hodnoty finančných ukazovateľov sú stanovené, a ich plnenie sa vyhodnocuje ku koncu každého polročného obdobia obchodného roka. Banka obdrží od Dlžníka potvrdenie, podpísané v súlade s podpisovým vzorom, ktorý tvorí prílohu Zmluvy o úvere osvedčujúce súlad skutočnosti s požadovanými finančnými ukazovateľmi na konci každého polročného obdobia obchodného roka;
- o) Dlžník je povinný byť počas trvania Úverového vzťahu nepretržite držiteľom povolenia, licencie, osvedčenia, príp. menovacieho dekrétu, vydaného príslušným orgánom na výkon podnikateľskej činnosti, na výkon ktorej preukázal Banke oprávnenie pri uzatvorení Úverovej zmluvy;
- p) Dlžník je povinný na základe výzvy Banky predložiť Banke akékoľvek ďalšie údaje a dokumenty, ktoré sa týkajú účtovných výkazov.

7.6. Zásadné negatívne záväzky Dlžníka:

- a) Dlžník nezmení bez súhlasu Banky obsah zmluvy uzatvorenej s treťou osobou, ktorá súvisí so Zabezpečením Pohľadávky Banky a ani neuskutoční nič, čo by viedlo k odstúpeniu, príp. vypovedaniu, alebo zmene takejto zmluvy zo strany Dlžníka alebo tretej osoby;
- b) Dlžník neuskutoční bez predchádzajúceho písomného súhlasu Banky žiadne podstatné zmeny na svojom majetku, ktorým je Pohľadávka Banky zabezpečená;
- c) Dlžník bez predchádzajúceho písomného súhlasu Banky nedá do užívania alebo nescudzí takú časť majetku, ktorá presiahne hodnotu určenú Bankou, to neplatí vo vzťahu k Dlžníkovi ako Privátnemu klientovi;
- d) Dlžník nezriadi, ani neumožní zriadiť žiadne zabezpečenie, zaťaženie alebo akékoľvek iné obmedzenie nakladania so svojím súčasným ani budúcim majetkom, ktorým je Pohľadávka Banky zabezpečená v prospech akejkolvek inej osoby, pokiaľ nezíska predchádzajúci písomný súhlas Banky, ktorý môže byť podmienený napríklad dodatočným Zabezpečením Pohľadávky Banky;

- e) Dlžník bez predchádzajúceho písomného súhlasu Banky neprijme a neposkytne úver, pôžičku alebo inak dočasne návratné poskytnuté peňažné prostriedky, neposkytne záruku, nepreberie dlh, nepristúpi k záväzkom, prípadne neodpustí dlhy, ak táto skutočnosť môže vyvolať podstatný vplyv na majetok Dlžníka;
- f) Dlžník sa nezaviaže do úplného splnenia záväzku vyplývajúceho z Úverovej zmluvy voči žiadnej tretej osobe takým spôsobom, že by bolo zabezpečenie pohľadávky tretej osoby výhodnejšie ako Zabezpečenie Pohľadávky Banky;
- g) Dlžník nevypovie alebo inak neukončí Zmluvu o bežnom účte, predmetom ktorej bolo zriadenie Účtu, z ktorého sa spláca Pohľadávka Banky, pokiaľ sa Dlžník s Bankou nedohodol na splácaní Pohľadávky Banky iným spôsobom alebo z iného Účtu;
- g) Dlžník neodvolá počas trvania Úverového vzťahu súhlas s inkasom alebo nedoručí Banke právny úkon smerujúci k ukončeniu dohody o odpise peňažných prostriedkov vo Výške splátky v zmysle 5.1. písm. d) týchto Úverových podmienok súvisiacim so splácaním Pohľadávky Banky, ak sa Dlžník s Bankou dohodol na splácaní Pohľadávky Banky niektorým z týchto spôsobov.

8. PRÍPADY PORUŠENIA

8.1. Prípadmi porušenia sú najmä prípady označené ako prípady porušenia v Úverovej zmluve a nasledujúce prípady:

- a) omeškanie Dlžníka so splatením Pohľadávky Banky alebo so zaplacením iného peňažného záväzku voči Banke o viac 3 mesiace; v prípade ak je Dlžníkom MIKRO podnikateľ omeškanie Dlžníka so splatením Pohľadávky Banky alebo so zaplacením iného peňažného záväzku voči Banke o viac ako 5 dní, alebo
- b) omeškanie Dlžníka so splácaním akejkoľvek inej pohľadávky Banky voči Dlžníkovi alebo splnením akéhokoľvek iného záväzku alebo povinnosti voči Banke, bez ohľadu na to, či Dlžník v tomto záväzku vystupuje ako podnikateľ alebo nie, alebo
- c) omeškanie Dlžníka so splácaním svojich záväzkov voči svojim akýmkoľvek iným veriteľom, alebo ak Banka zistí, že Dlžník je platobne neschopný alebo predĺžený, alebo ak Dlžník vyhlási alebo uzná, že nie je schopný včas zaplatiť akýkoľvek svoj peňažný záväzok voči Banke, príp. ak Dlžník vstúpi čo len s jedným veriteľom do rokovaní s cieľom dosiahnuť reštrukturalizáciu úverov a záväzkov, príp. o moratóriu, alebo
- d) omeškanie akejkoľvek tretej osoby so splácaním pohľadávky Banky, ak pohľadávka Banky voči takejto tretej osobe a Pohľadávka Banky boli zabezpečené tým istým Zabezpečením, alebo
- e) použitie Úveru alebo jeho časti na iný než dohodnutý Účel úveru;
- f) ak v majetkových pomeroch Dlžníka, záložcu, ručiteľa, nastalo podstatné zhoršenie, ktoré môže mať za následok ohrozenie riadneho a včasného splatenia Pohľadávky Banky alebo môže byť ohrozené vlastníctvo k Zabezpečeniu Pohľadávky Banky, alebo
- g) ak Dlžníkovi, záložcovi, ručiteľovi budú bez súhlasu Banky poskytnuté ďalšie úvery, ktoré podľa Banky ohrozia splatenie Pohľadávky Banky, alebo
- h) ak Dlžník alebo osoba, ktorá poskytla Zabezpečenie Pohľadávky Banky, poskytl Banke nesprávne alebo neúplné údaje a podklady, alebo ak osoba, ktorá poskytla Zabezpečenie Pohľadávky Banky, porušila svoje povinnosti, dohodnuté v zmluve, na základe ktorej vzniklo Zabezpečenie Pohľadávky Banky, alebo
- i) ak akékoľvek vyhlásenie Dlžníka alebo Garanta sa ukáže ako nesprávne, nepresné, neúplné alebo zavádzajúce, alebo
- j) ak dôjde z akéhokoľvek dôvodu k zániku, čiastočnému zániku alebo zníženiu Zabezpečenia Pohľadávky Banky a Dlžník, záložca, ručiteľ v lehote určenej Bankou Zabezpečenie Pohľadávky Banky nedoplní, okrem situácie, ak sa Banka a Dlžník alebo záložca dohodnú inak, alebo
- k) ak Dlžník nesplnil alebo porušil podstatné povinnosti alebo zmluvné dojednania dohodnuté v Úverovej zmluve, Úverových podmienkach, VOP alebo zabezpečovacích zmluvách, alebo
- l) ak Dlžník odvolá akékoľvek plnomocenstvo, príp. dohodu o plnej moci, udelené Banke a obsiahnuté v Úverovej zmluve alebo zabezpečovacích zmluvách alebo vo VOP alebo Úverových podmienkach, alebo
- m) ak sa Banka hodnoverným spôsobom dozvie o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok Dlžníka alebo o návrhu na vyrovnanie/reštrukturalizáciu na majetok Dlžníka alebo o vstupe Dlžníka do likvidácie, alebo bol podaný návrh na začatie súdneho výkonu rozhodnutia alebo exekučného konania, alebo
- n) ak Dlžník svojím konaním porušil, príp. nedodržiaval zákon alebo iný všeobecne záväzný právny predpis platný v Slovenskej republike a takéto konanie by mohlo viesť k ohrozeniu splatenia Pohľadávky Banky, alebo
- o) ak dôjde k vzniku akejkoľvek inej okolnosti, ktorá podľa názoru Banky môže spôsobiť platobnú

neschopnosť Dlžníka, a tým ohrozenie splácania Pohľadávky Banky za podmienok dohodnutých v Úverovej zmluve.

8.2. Osobitné ustanovenia o prípadoch porušenia Dlžníka ako Privátneho klienta

8.2.1. Okrem prípadov porušenia uvedených v bode 8.1. sú prípadmi porušenia aj nasledovné prípady:

- a) ak Dlžník v prípade, že Úver bol dohodnutý ako Úver študentovi vysokej školy, ukončí štúdium na vysokej škole, s výnimkou riadneho ukončenia štúdia.

8.3. Osobitné ustanovenia o prípadoch porušenia Dlžníka ako MIKRO podnikateľa

8.3.1. Okrem prípadov porušenia uvedených v bode 8.1. sú prípadmi porušenia aj nasledovné prípady:

- a) strata oprávnenia Dlžníka, na základe ktorého Banka uzatvorila s Dlžníkom Úverovú zmluvu alebo pozastavenie alebo iné obmedzenie takéhoto oprávnenia k výkonu podnikateľskej činnosti alebo iného oprávnenia, ktoré je nevyhnutné na výkon podnikateľskej činnosti Dlžníka alebo na plnenie záväzkov podľa Úverovej zmluvy alebo vyhlásení Dlžníka, vrátane zániku alebo obmedzenia platnosti úradného povolenia alebo iného povolenia (vrátane povolenia vydaného orgánmi spoločnosti Dlžníka) nevyhnutného na vykonávanie podnikateľskej činnosti Dlžníka; uvedené ustanovenie primerane platí aj pre Garanta;
- b) skutočnosť, ktorá môže byť dôvodom na zrušenie Dlžníka alebo Garanta ako právnickej osoby alebo skutočnosť, s ktorou právne predpisy spájajú taký následok;
- c) rozhodnutie Dlžníka Garanta alebo ich príslušného orgánu o:
 - ca) zrušení likvidáciou alebo bez likvidácie;
 - cb) zmene právnej formy;
 - cc) kúpe, predaji alebo nájme podniku alebo jeho časti;
 - cd) znížení základného imania;
 - ce) uskutočnení statusových zmien;
 - cf) takej záležitosti, ktorá by mala podľa príslušného zahraničného právneho poriadku obdobný účinok ako statusové zmeny, ktoré rozhodnutie by podstatným spôsobom ovplyvnilo splácanie Pohľadávky Banky; a Banka prejavila svoj písomný nesúhlas s týmito zmenami;
- d) Dlžník nadobudol postavenie ovládanej osoby akoukoľvek osobou, ktorá nie je ku dňu uzatvorenia Úverovej zmluvy vo vzťahu k Dlžníkovi ovládajúcou osobou v zmysle Obchodného zákonníka;

8.3.2. Dlžník a Garant sú povinní bez zbytočného odkladu po tom, ako sa dozvedeli o ktoromkoľvek prípade porušenia, písomne oznámiť Banke, že nastal alebo hrozí niektorý prípad porušenia podľa bodov 8.1. až 8.3.

8.4. Ak dôjde k akémukoľvek Prípadu porušenia, Banka je oprávnená najmä:

- a) vyhlásiť mimoriadnu splatnosť Pohľadávky Banky, t. j. požadovať splatenie Pohľadávky Banky v lehote, ktorú Banka určí v Oznámení o mimoriadnej splatnosti, a Dlžník je povinný v tejto lehote splatiť Pohľadávku Banky;
- b) vypovedať Úverovú zmluvu; účinnosť výpovede Banky nastáva 15. deň odo dňa doručenia výpovede Dlžníkovi;
- c) odstúpiť od Úverovej zmluvy;
- d) započítať Pohľadávku Banky proti akejkoľvek pohľadávke Dlžníka voči Banke;
- e) znížiť Výšku Úveru s okamžitou účinnosťou, príp. s účinnosťou ku dňu stanovenému v Oznámení o znížení Výšky Úveru a súčasne postupovať podľa bodu a);
- f) požadovať zvýšenie Zabezpečenia, v prípade ak dôjde k zániku, čiastočnému zániku alebo zníženiu Zabezpečenia Pohľadávky Banky;
- g) vypovedať poskytnutie Úveru, a to až do doby, keď pominú skutočnosti, ktoré mali za následok zastavenie poskytnutia Úveru;
- h) požadovať od Dlžníka zaplatenie Poplatku v zmysle Sadzobníka, a to za každý Prípado porušenia aj opakovane;
- i) zmeniť výšku Úrokovej sadzby o výšku určenú Zverejnením, a to aj počas Doby fixácie Úrokovej sadzby, ak bola dohodnutá; zmenu Úrokovej sadzby Banka Dlžníkovi písomne oznámi.

Odstúpením od Úverovej zmluvy alebo uplynutím výpovednej doby nezaniká záväzok Dlžníka splatiť Pohľadávku Banky. Na odstúpenie sa primerane vzťahuje bod 26. Odstúpením od Úverovej zmluvy nezanikajú zabezpečovacie zmluvy uzatvorené medzi Bankou a Dlžníkom, príp. Garantom.

8.5. Úver vrátane úrokov za celú dohodnutú dobu Úveru je okamžite splatný ku dňu, keď sa Banka dozvie o nepravdivosti Dlžníkom poskytnutých údajov o osobitnom vzťahu Dlžníka k Banke podľa Zákona o bankách.

8.6. V prípade, ak Dlžník oznámi písomne svoj nesúhlas so zmenou Úrokovej sadzby alebo splátkovým kalendárom, Banka je oprávnená Úverovú zmluvu vypovedať; účinnosť výpovede Banky nastáva 15. deň odo dňa doručenia výpovede Dlžníkovi.

- 8.7. V prípade, ak nedôjde k vzniku záložného práva, ktorým má byť Úver alebo Povolené prečerpanie podľa záložnej zmluvy zabezpečené, Banka je oprávnená zmeniť typ a výšku Úrokovej sadzby na Úrokovú sadzbu, ktorá je zverejnená pre nezabezpečené Úvery alebo Povolené prečerpania. Tento bod platí len vo vzťahu k Dlžníkovi MIKRO podnikateľovi.

C. POVOLENÉ PREČERPANIA

9. POSKYTNUTIE POVOLENÉHO PREČERPANIA

- 9.1. Banka Dlžníkovi poskytne Povolené prečerpanie po Odkladacích podmienok uvedených v bode 10.1. Úverových podmienok a odkladacích podmienok uvedených Úverovej zmluve až do Výšky Povoleného prečerpania. Po poskytnutí Povoleného prečerpania Banka umožní Dlžníkovi využívať Povolené prečerpanie tak, že bude realizovať Platobné príkazy Dlžníka na prevod alebo výbery hotovosti z Účtu Dlžníka, a to aj v prípade, ak nebude existovať Dlžníková pohľadávka voči Banke z Účtu Dlžníka, ktorá vznikla v dôsledku pripísania platieb uskutočnených v prospech Účtu Dlžníka alebo vkladom v hotovosti na Účet Dlžníka. Banka je oprávnená odmietnuť vykonanie Platobného príkazu Dlžníka, ak by v dôsledku vykonania takéhoto Platobného príkazu došlo k Nepovolenému prečerpaniu. V takýchto prípadoch Banka nezodpovedá za prípadné škody, ktoré by Dlžníkovi vznikli nevykonaním takýchto Platobných príkazov.
- 9.2. Banka v prípade, ak Dlžníkovi poskytne Povolené prečerpanie na základe Úverovej zmluvy inej ako Zmluva o Povolenom prečerpaní, oznámi Dlžníkovi poskytnutie Povoleného prečerpania a stanoví v tomto Oznámení maximálnu výšku Povoleného prečerpania, do ktorej Dlžník môže Povolené prečerpanie využívať; Výšku Povoleného prečerpania stanoví Banka najmä na základe zhodnotenia Bonity Dlžníka.
- 9.3. Banka je oprávnená kedykoľvek počas trvania Povoleného prečerpania jednostranne zmeniť (zvýšiť alebo znížiť) alebo zastaviť Povolené prečerpanie, a to napríklad na základe finančného správania Dlžníka (najmä poukazovania vyšších alebo nižších príjmov zo závislej činnosti alebo iných pravidelných príjmov na Účet Dlžníka oproti predchádzajúcim mesiacom); zmeny alebo zastavenie Povoleného prečerpania sú účinné rozhodnutím Banky a budú Dlžníkovi oznámené Oznámením. Ak Banka zníži Povolené prečerpanie, Dlžník je povinný na základe Oznámenia a v lehote určenej Bankou v Oznámení vyrovnať dlžnú čiastku presahujúcu novourčené Povolené prečerpanie; ak tak Dlžník neurobí, nevyrovnaná čiastka sa považuje za Nepovolené prečerpanie. Podľa predchádzajúcej vety sa primerane postupuje aj v prípade, ak Banka zastaví Povolené prečerpanie; po zastavení Povoleného prečerpania je Banka oprávnená Dlžníkovi Povolené prečerpanie opätovne poskytnúť.
- 9.4. Dlžník je oprávnený kedykoľvek počas trvania Povoleného prečerpania požiadať Banku o zvýšenie, zníženie, zastavenie alebo opätovné poskytnutie Povoleného prečerpania. Banka na základe žiadosti Dlžníka v primeranej lehote zníži alebo zastaví Povolené prečerpanie; Dlžník je v takomto prípade povinný v lehote určenej Bankou vyrovnať dlžnú čiastku, a ak tak neurobí, dlžná čiastka sa považuje za Nepovolené prečerpanie. Zvýšenie alebo opätovné poskytnutie Povoleného prečerpania na základe žiadosti Dlžníka je možné po splnení podmienok stanovených Bankou.
- 9.5. Povolené prečerpanie zaniká momentom zániku Úverovej zmluvy, na základe ktorej bolo Povolené prečerpanie poskytnuté, alebo dňom stanoveným Bankou v Oznámení o poskytnutí Povoleného prečerpania alebo v inom Oznámení týkajúcom sa Povoleného prečerpania.
- 9.6. Splnením všetkých podmienok uvedených v bode 10.1. nevzniká Dlžníkovi nárok na Povolené prečerpanie; o poskytnutí Povoleného prečerpania rozhoduje Banka predovšetkým na základe zhodnotenia Bonity Dlžníka.

10. ODKLADACIE PODMIENKY

- 10.1. Na Povolené prečerpanie sa vzťahujú body 2.1.až 2.3., a to bez ohľadu na to, či bolo Povolené prečerpanie poskytnuté Dlžníkovi ako Privátnemu klientovi alebo MIKRO podnikateľovi, pričom tam, kde sa uvádza pojem Úver, rozumie sa ním na účely Povoleného prečerpania Povolené prečerpanie.

11. SPLÁCANIE

- 11.1. Dlžník je povinný splatiť Pohľadávku Banky najneskôr v deň Konečnej splatnosti Povoleného prečerpania, za ktorý sa považuje deň zániku Povoleného prečerpania podľa bodu 9.5 alebo deň uvedený v Oznámení Banky o zastavení Povoleného prečerpania.
- 11.2. Pohľadávka Banky je v čase do dňa Konečnej splatnosti Povoleného prečerpania podľa bodu 11.1. splácaná formou započítania Pohľadávky Banky proti pohľadávke Dlžníka z Účtu Dlžníka, a to vždy v momente vzniku pohľadávky Dlžníka z Účtu Dlžníka a v rozsahu, v ktorom sa tieto pohľadávky kryjú.
- 11.3. Pri splácaní Pohľadávky Banky sa z došlých súm uhrádzajú jednotlivé záväzky Dlžníka v tomto poradí: splatné Poplatky a náklady Banky súvisiace s Povoleným prečerpaním v poradí od najskôr splatného záväzku, Úroky z omeškania podľa poradia od najskôr splatného Úroku z omeškania, Úroky

z prečerpania podľa poradia od najskôr splatného Úroku z prečerpania, úroky podľa poradia od najskôr splatného úroku a istina Povoleného prečerpania. Ak má Banka splatné Pohľadávky voči Dlžníkovi, príp. Garantovi aj na základe iných Zmlúv, poradie splatenia Pohľadávok je oprávnená určiť Banka.

- 11.3.1. Dlžník je povinný splatiť Pohľadávku Banky najneskôr v deň Konečnej splatnosti Povoleného prečerpania. Pohľadávka Banky je do dňa Konečnej splatnosti Povoleného prečerpania splácaná formou započítania Pohľadávky Banky proti pohľadávke Dlžníka z Účtu Dlžníka, a to vždy v momente vzniku pohľadávky Dlžníka z Účtu Dlžníka a v rozsahu, v ktorom sa tieto pohľadávky kryjú. Dlžník súhlasí, že v prípade, ak by splatnosť Pohľadávky Banky z Povoleného prečerpania pripadla na deň, ktorý nie je posledným dňom v mesiaci, Banka je oprávnená zúčtovať Pohľadávku Banky osobitne vo výške Istiny v deň splatnosti Povoleného prečerpania a osobitne vo výške Príslušenstva v posledný deň v kalendárnom mesiaci, v ktorom je splatná Istina z Povoleného prečerpania.
- 11.3.2. Dlžník je oprávnený splatiť Pohľadávku Banky aj iným spôsobom (napr. v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom, započítaním pohľadávky Dlžníka z akéhokoľvek účtu Dlžníka vedeného Bankou proti Pohľadávke Banky alebo jej časti; pre započítací prejav bude dostatočné následné doručenie výpisu z príslušného účtu Dlžníka, z ktorého bude zrejмый deň a rozsah započítania pohľadávok), ak s týmto iným spôsobom Banka súhlasí.
- 11.3.3. Ak ku dňu Splatnosti úrokov, splatnosti Úrokov z omeškania, Poplatkov a iných nákladov Banky spojených s Povoleným prečerpaním nebude na Účte Dlžníka dostatok prostriedkov na ich úhradu, je Banka oprávnená, nie však povinná, splatné úroky, Úroky z omeškania, Poplatky a iné náklady Banky spojené s Povoleným prečerpaním uspokojiť priamo z tohto Povoleného prečerpania. Ak v takomto prípade výška Povoleného prečerpania nepostačuje na úplné uspokojenie Banky, Banka je oprávnená zaťažiť Účet Dlžníka i nad rozsah Povoleného prečerpania; v takomto prípade vznikne Nepovolené prečerpanie, pričom Dlžník je povinný Banke okamžite toto Nepovolené prečerpanie splatiť.
- 11.3.4. Uzatvorením Úverovej zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že úroky, náklady Banky a Poplatky spojené s Povoleným prečerpaním sa dňom ich splatnosti dohodnutým v Úverovej zmluve alebo Sadzobníku pripíšu k istine Úveru a stávajú sa jej súčasťou.
- 11.3.5. V prípade, ak Dlžník Pohľadávku Banky ku dňu Konečnej splatnosti Povoleného prečerpania nesplatiť, Banka a Dlžník sa môžu dohodnúť na transformácii Nepovoleného prečerpania na Splátkový úver. Dňom určenom v dohode Banky a Dlžníka prestávajú pre Úverový vzťah platiť podmienky pre Povolené prečerpania a začínajú platiť podmienky pre Splátkové úvery, ak sa Banka a Dlžník nedohodli inak.
- 11.3.6. Dlžník je oprávnený požiadať Banku o transformáciu Pohľadávky Banky z Povoleného prečerpania na Splátkový úver aj pred dňom Konečnej splatnosti Povoleného prečerpania.

12. ÚROČENIE

- 12.1. Banka úročí Pohľadávku Banky Úrokovou sadzbou, ktorej typ a aktuálna výška sú Zverejnené. Banka je oprávnená jednostranne meniť typ a výšku Úrokovej sadzby v závislosti od zmeny rizikovosti Úverového vzťahu a z dôvodov uvedených v čl. 30. Zmenenú výšku Úrokovej sadzby a deň od kedy je táto zmena účinná, Banka Dlžníkovi ako Privátnemu klientovi oznámi Oznámením.
- 12.2. Úroky sa počítajú na základe presného počtu uplynutých dní Úrokového obdobia a Úrokovej sadzby platnej pre príslušné Úrokové obdobie, vrátane prvého a posledného dňa Úrokového obdobia. Bázu úročenia, z ktorej Banka vychádza pri výpočte úrokov určí Banka Zverejnením. Banka je oprávnená zmeniť úrokovú bázu z dôvodov uvedených v čl. 30. Tento bod sa primerane vzťahuje aj na výpočet Úrokov z omeškania a Úrokov z prečerpania.
 - 12.2.1. V prípade Povoleného prečerpania prvé Úrokové obdobie začína dňom poskytnutia Povoleného prečerpania končí v posledný deň kalendárneho mesiaca. Ďalšie Úrokové obdobie začína prvým dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca a končí v posledný deň kalendárneho mesiaca. Úroky za príslušné Úrokové obdobie sú splatné v posledný deň kalendárneho mesiaca. Posledné Úrokové obdobie končí dňom úplného splatenia Pohľadávky Banky. Dlžník súhlasí, že Banka je oprávnená jednostranne zmeniť Úrokové obdobie a deň splatnosti úrokov a Poplatkov.
 - 12.2.2. V prípade, ak dôjde k zmene v obsahu zmluvného vzťahu, na základe ktorého Banka vedie Účet Dlžníka na ktorom je Povolené prečerpanie poskytnuté, Banka a Dlžník sa dohodli, že dňom účinnosti tejto zmeny Úrokové obdobie skončí. Nové Úrokové obdobie začína dňom nasledujúcim po dni skončenia Úrokového obdobia a skončí v posledný deň tohto kalendárneho mesiaca.
- 12.3. Ak je Dlžník v omeškaní so splácaním Pohľadávky Banky, zaplatením úrokov, zmluvných pokút, Poplatkov, odmien, náhrady škody a nákladov vynaložených Bankou alebo iných peňažných

záväzkov, Banka je oprávnená požadovať od Dlžníka okrem úrokov tiež Úroky z omeškania z dlžnej čiastky, pričom dlžná čiastka sa úročí Úrokom z omeškania denne od prvého dňa omeškania (vrátane) až do dňa bezprostredne predchádzajúceho dňu splatenia dlžnej čiastky (vrátane).

- 12.4. V prípade Nepovoleného prečerpania je Dlžník povinný zaplatiť Banke okrem úrokov aj Úroky z prečerpania alebo Úroky z omeškania v prípade Povoleného prečerpania z dlžnej čiastky predstavujúcej Nepovolené prečerpanie, pričom Nepovolené prečerpanie sa úročí Úrokom z prečerpania, resp. Úrokom z omeškania denne od prvého dňa Nepovoleného prečerpania (vrátane) až do dňa bezprostredne predchádzajúceho dňu splatenia Nepovoleného prečerpania (vrátane).
- 12.5. Výška sadzby pre výpočet Úrokov z omeškania a Úrokov z prečerpania ku dňu uzatvorenia Úverovej zmluvy je určená Zverejnením, ak nie je dohodnutá v Úverovej zmluve. Vo vzťahu k Dlžníkovi ako Privátnemu klientovi je Banka oprávnená požadovať Úrok z omeškania a Úrok z prečerpania najviac do výšky ustanovenej podľa platných právnych predpisov.
- 12.6. Úroky z omeškania a Úroky z prečerpania sa počítajú denne. Banka je oprávnená zúčtovať Úroky z omeškania a Úroky z prečerpania denne alebo v deň splatnosti riadnych úrokov. Banka je oprávnená určiť dĺžku trvania Úrokového obdobia pre výpočet Úrokov z omeškania a Úrokov z prečerpania a ich splatnosť; to neplatí vo vzťahu k Dlžníkovi ako Privátnemu klientovi.
- 12.7. Ak nie je v Úverovej zmluve, Úverových podmienkach alebo VOP uvedené inak, Banka je oprávnená jednostranne meniť výšku sadzby pre výpočet Úrokov z omeškania a Úrokov z prečerpania v závislosti od zmeny rizikovosti Úverového vzťahu a z dôvodov uvedených v čl. 30. Vo vzťahu k Dlžníkovi ako Privátnemu klientovi je Banka oprávnená požadovať úrok z omeškania a úrok z prečerpania najviac do výšky ustanovenej podľa platných právnych predpisov.
- 12.8. Banka je oprávnená jednostranne meniť termíny splatnosti úrokov, Úrokov z omeškania a Úrokov z prečerpania, ako aj spôsob splácania týchto úrokov, a to z dôvodov uvedených v čl. 30, pričom o tejto zmene Banka Dlžníka písomne informuje.

13. ĎALŠIE ZÁVÄZKY A VYHLÁSENIA DLŽNÍKA

- 13.1. Na Povolené prečerpanie sa vzťahujú body 7.1, 7.3, 7.4. a 7.6. a ak bolo Povolené prečerpanie poskytnuté Dlžníkovi ako MIKRO podnikateľovi aj body 7.2. a 7.5, pričom tam, kde sa uvádza pojem Úver, rozumie sa ním na účely Povoleného prečerpania Povolené prečerpanie.

14. PRÍPADY PORUŠENIA

- 14.1. Prípadmi porušenia sú najmä nasledujúce prípady:
 - a) akékoľvek Nepovolené prečerpanie trvá viac ako 5 dní, alebo
 - b) akékoľvek Nepovolené prečerpanie je vo výške viac ako 10% z výšky Povoleného prečerpania stanovenej Bankou, alebo
 - c) nastane ktorákoľvek zo skutočností podľa bodov 8.1. a 8.2. (ak bolo Povolené prečerpanie poskytnuté Dlžníkovi ako Privátnemu klientovi) alebo podľa bodov 8.1. a 8.3. (ak bolo Povolené prečerpanie poskytnuté Dlžníkovi ako MIKRO podnikateľovi), pričom tam, kde sa uvádza pojem Úver, rozumie sa ním na účely Povoleného prečerpania Povolené prečerpanie.
- 14.2. Ak dôjde k akémukoľvek Prípady porušenia, Banka je bez ohľadu na to, či bolo Povolené prečerpanie poskytnuté Dlžníkovi ako Privátnemu klientovi alebo MIKRO podnikateľovi, oprávnená postupovať podľa bodu 8.4. alebo zastaviť Povolené prečerpanie úplne alebo až do doby, keď pominú skutočnosti, ktoré mali za následok zastavenie Povoleného prečerpania.
- 14.3. Povolené prečerpanie vrátane úrokov za celú dohodnutú dobu Povoleného prečerpania je okamžite splatné ku dňu, keď sa Banka dozvie o nepravdivosti Dlžníkom poskytnutých údajov o osobitnom vzťahu Dlžníka k Banke podľa Zákona o bankách.

D. SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE ÚVERY A POVOLENÉ PREČERPANIA

15. Ak na strane Dlžníka vystupujú viacerí účastníci Úverového vzťahu (vrátane pristupujúcich spoludlžníkov), všetci Dlžníci zodpovedajú voči Banke za všetky záväzky vyplývajúce z Úverovej zmluvy alebo s ňou súvisiace spoločne a nerozdielne. Dlžníci súhlasia s tým, že úkony, ktoré Banka urobí s alebo voči niektorému alebo niektorým z Dlžníkov, sa považujú za úkony Banky urobené s alebo voči všetkým Dlžníkovi; úkon Banky sa stáva perfektným v momente jeho urobenia čo i len s alebo voči jednému z Dlžníkov. Za týmto účelom sa podpísaním Úverovej zmluvy Dlžníci navzájom splnomocňujú na všetky úkony týkajúce sa Úverovej zmluvy; Banka však nie je povinná urobiť úkon týkajúci sa Úverovej zmluvy len s alebo voči niektorému alebo niektorým z Dlžníkov alebo akceptovať úkon urobený len niektorým alebo niektorými z Dlžníkov.
16. Ak podľa platných právnych predpisov musí byť v Úverovej zmluve uvedená ročná percentuálna miera nákladov, jej výška aktuálna ku dňu uzatvorenia Úverovej zmluvy je uvedená v Úverovej zmluve. Ročná percentuálna miera nákladov sa počas trvania Úverového vzťahu môže zmeniť, ak sa zmenia predpoklady použité na jej výpočet.

17. Dlžník a Garant súhlasia s tým, aby Banka prijala plnenie ich akéhokoľvek záväzku ponúknuté akoukoľvek treťou osobou. V prípade, ak bol záväzok Dlžníka voči Banke zabezpečený ručiteľským vyhlásením tretej osoby, Dlžník splnomocňuje túto tretiu osobu na podanie žiadosti o predčasné splatenie Úveru a na všetky právne úkony s tým súvisiace, avšak to iba v prípade, ak je Dlžník v omeškaní so splatením akejkoľvek splátky Úveru, pričom na splatenie dlžnej splátky Úveru Banka vyzve na základe ručiteľského vyhlásenia túto tretiu osobu.
18. Banka je oprávnená kedykoľvek počas trvania Úverového vzťahu a aj pred uzatvorením Úverovej zmluvy preverovať Bonitu Dlžníka a bonitu ktoréhokoľvek člena Skupiny MIKRO podnikateľa a požadovať od Dlžníka predloženie listín preukazujúcich túto Bonitu. Ak bude Banka potrebovať k preverovaniu Bonity člena Skupiny MIKRO podnikateľa súhlas tohto člena, je Dlžník povinný zabezpečiť tento súhlas. Dlžník je povinný poskytnúť Banke všetku súčinnosť na výkon jej oprávnenia podľa tohto bodu, najmä predložiť Banke Bankou požadované listiny v originálnom vyhotovení alebo v úradne osvedčených kópiách, umožniť vstup splnomocnených zástupcov alebo určených zamestnancov Banky do svojich priestorov, a zabezpečiť súčinnosť štatutárneho orgánu a iných orgánov Dlžníka, ostatných zamestnancov a ďalších osôb (vrátane audítorov a právnych zástupcov), ktoré sú v zmluvnom vzťahu s Dlžníkom, a za tým účelom v prípade potreby vystaviť aj splnomocnenie alebo iné oprávnenie pre Banku. V rovnakom rozsahu je Dlžník povinný zabezpečiť poskytnutie súčinnosti zo strany členov Skupiny MIKRO podnikateľa. Banka je oprávnená v súvislosti s preverovaním podľa tohto bodu alebo s kontrolou plnenia dohodnutých podmienok žiadať a získavať všetky informácie o Dlžníkovi, vrátane informácií od tretích osôb, a tieto tretie osoby sú oprávnené požadované informácie Banke poskytnúť. Banka je oprávnená splnomocniť tretiu osobu k vykonaniu preverovania podľa tohto bodu.
19. Úverová zmluva sa môže meniť a dopĺňať aj prostredníctvom takej elektronickej služby, ktorá to Dlžníkovi umožňuje.
20. Ak Úverová zmluva má prílohy, tieto prílohy sú jej neoddeliteľnou súčasťou.
21. Ak je Úverová zmluva, príp. Úverové podmienky alebo akýkoľvek dokument vyhotovený v slovenskom a zároveň aj inom jazyku, je rozhodujúce vyhotovenie v slovenskom jazyku.
22. Úverová zmluva, predmetom ktorej je poskytnutie Úveru, sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu Úverového vzťahu. Úverová zmluva, predmetom ktorej je poskytnutie Povoleného prečerpania, sa uzatvára na dobu uvedenú v takejto Úverovej zmluve. Ak z akéhokoľvek dôvodu zanikne Úverová zmluva pred skončením Úverového vzťahu, Úverové podmienky a VOP budú platiť až do úplného skončenia Úverového vzťahu, a to aj v prípade odstúpenia podľa bodu 27. alebo výpovede podľa bodov 23., 24., 26. a 30.
23. Úverovú zmluvu, predmetom ktorej je poskytnutie Úveru, je Dlžník oprávnený kedykoľvek písomne vypovedať; na základe výpovede zanikne Úverová zmluva uplynutím výpovednej lehoty, ktorá je 15 dní odo dňa doručenia výpovede Banke. Úverovú zmluvu, predmetom ktorej je poskytnutie Povoleného prečerpania, je Dlžník oprávnený vypovedať spôsobom a v lehotách uvedených v takejto Úverovej zmluve.
24. Banka je oprávnená Úverovú zmluvu kedykoľvek vypovedať; rovnako je oprávnená kedykoľvek vypovedať poskytnutie Úveru, a to aj po podaní Žiadosti o Tranzu, príp. o poskytnutie Úveru. Na základe výpovede zanikne Úverová zmluva uplynutím výpovednej lehoty, ktorá je 15 dní odo dňa doručenia výpovede Dlžníkovi. Vypovedanie poskytnutia Úveru podľa tohto bodu je účinné dňom doručenia výpovede Dlžníkovi. Bod 8.4. písm. b) nie je týmto bodom dotknutý.
25. Pri výpovedi Úverovej zmluvy podľa bodov 23., 24. a 26., je každá zo zmluvných strán povinná najneskôr do konca výpovednej lehoty splatiť druhej zmluvnej strane všetky pohľadávky tejto druhej zmluvnej strany, ktoré vznikli počas trvania Úverovej zmluvy; ak Úverovú zmluvu vypovie Dlžník je povinný v uvedenej lehote splatiť Pohľadávku Banky.
26. Ak podľa Úverovej zmluvy, Úverových podmienok alebo VOP je Banka oprávnená meniť akékoľvek podmienky Úverového vzťahu jednostranne, zmena príslušnej podmienky je účinná rozhodnutím Banky, pričom ju Banka po jej účinnosti oznámi Zverejnením, ak nie je dohodnuté oznámenie Oznámením. Dlžník je oprávnený v lehote 15 dní odo dňa Zverejnenia zmeny, alebo odo dňa doručenia Oznámenia o zmene, písomným oznámením doručeným Banke vyjadriť svoj nesúhlas so zmenou. Ak sa tak nestane, zmena nadobudne účinnosť v deň určený Zverejnením alebo v Oznámení, ak Dlžník (i) po Zverejnení alebo Oznámení vykoná akýkoľvek úkon voči Banke alebo (ii) pokračuje v Úverovom vzťahu tak, že z danej situácie je zrejmé, že má vôľu v danom zmluvnom vzťahu s Bankou pokračovať alebo (iii) svojím konaním potvrdí, že sa so zmeneným Zverejnením alebo Oznámením oboznámil. Ak Dlžník v uvedenej lehote vyjadrí svoj nesúhlas so zmenou a nedôjde k dohode, je Dlžník oprávnený svoj zmluvný vzťah s Bankou ukončiť výpoveďou s okamžitou účinnosťou. Rovnako Banka je oprávnená v takomto prípade svoj zmluvný vzťah s Dlžníkom vypovedať a požadovať splatenie Pohľadávky Banky v lehote a spôsobom určeným Bankou v Oznámení. Účinnosť výpovede Banky nastáva 15. deň odo dňa jej doručenia Dlžníkovi. Piata veta tohto bodu sa primerane vzťahuje aj na akúkoľvek inú výpoveď Úverovej zmluvy.
27. Dlžník, ktorý je spotrebiteľom podľa osobitného predpisu, je oprávnený v lehote 15 dní odo dňa

účinnosti zmeny Úrokovej sadzby pre výpočet riadnych úrokov Úverovú zmluvu písomne vypovedať ; ak na strane Dlžníka vystupuje viacero účastníkov, môže Úverovú zmluvu vypovedať ktorýkoľvek z nich s účinkami pre všetkých. Ak Dlžník Úverovú zmluvu nevypovie v uvedenej lehote, platí, že s príslušnou zmenou úrokovej sadzby súhlasí. Do 15 dní odo dňa doručenia výpovede Banke je však každá zo zmluvných strán povinná splatiť druhej zmluvnej strane všetky nesplatené pohľadávky, ktoré vznikli do dňa doručenia výpovede; práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace so zmenou Úrokovej sadzby vyplývajúce so Zákona o bankách týmto nie sú dotknuté.

28. Ak sa v Úverovej zmluve, Úverových podmienkach, VOP alebo iných dokumentoch týkajúcich sa Úveru uvádza pojem Úverová zmluva, rozumie sa ním Úverová zmluva vrátane všetkých jej súčastí a príloh, ak z kontextu daného ustanovenia nevyplýva inak.
29. Body 15. až 28. primerane platia aj pre všetky ostatné Zmluvy uzatvorené medzi Bankou a Dlžníkom, príp. Bankou a Garantom v súvislosti s Úverom alebo Povoleným prečerpaním.

E. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

30. Banka je oprávnená meniť a dopĺňať tieto Úverové podmienky (pričom zmenou sa rozumie aj čiastočné alebo úplné nahradenie Úverových podmienok osobitnými obchodnými podmienkami), a ak to bolo s Dlžníkom dohodnuté aj jednotlivé podmienky Zmluvy, a to z dôvodu:
- a) zmien právnych predpisov, alebo
 - b) vývoja na bankovom alebo finančnom trhu, ktorý je objektívne spôsobilý ovplyvniť poskytovanie Bankových produktov alebo podmienky ich poskytovania, alebo
 - c) zmien technických možností poskytovania Bankových produktov, alebo
 - d) zabezpečenia bezpečného fungovania bankového systému, alebo
 - e) zabezpečenia obozretného podnikania Banky a bankovej stability, alebo
 - f) skvalitnenia a zjednodušenia poskytovania Bankových produktov alebo
 - g) rozšírenia ponuky Bankových produktov.
- Aktuálne znenie Úverových podmienok, ako aj zmenu príslušnej podmienky Úverovej zmluvy, určí Banka Zverejnením. Dlžník je oprávnený vyjadriť svoj nesúhlas s takouto zmenou písomným oznámením doručeným Banke do 15 dní od kedy bola zmena určená Zverejnením. Ak sa tak nestane, zmeny a doplnky nadobúdajú účinnosť v deň v nich uvedený, ak Dlžník (i) po Zverejnení Úverových podmienok a zmeny príslušnej podmienky Úverovej zmluvy vykoná akýkoľvek úkon voči Banke, alebo (ii) pokračuje v prijímaní Bankových služieb Banky tak, že z danej situácie je zrejmé, že má vôľu v danom zmluvnom vzťahu s Bankou pokračovať, alebo (iii) svojím konaním potvrdí, že sa so znením zmenených alebo doplnených Úverových podmienok alebo príslušnej podmienky Úverovej zmluvy oboznámil. Ak Dlžník v uvedenej lehote vyjadrí svoj nesúhlas s takouto zmenou a nedôjde k dohode, Dlžník je oprávnený svoj zmluvný vzťah s Bankou ukončiť výpoveďou s okamžitou účinnosťou. Rovnako Banka je oprávnená v takomto prípade svoj zmluvný vzťah s Dlžníkom vypovedať, pričom účinnosť výpovede nastáva 15. deň odo dňa jej doručenia Dlžníkovi a vyhlásiť svoje Pohľadávky voči Dlžníkovi za okamžite splatné; práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace so zmenou Úrokovej sadzby vyplývajúce so Zákona o bankách týmto nie sú dotknuté.
31. Všetky zmluvné vzťahy uzatvorené medzi Bankou a Dlžníkom, príp. Bankou a Garantom týkajúce sa Úveru alebo Povoleného prečerpania sa dňom účinnosti Úverových podmienok riadia Úverovými podmienkami, ak v nich nie je uvedené inak. Dlžník súhlasí s tým, aby Úverové podmienky nahradili pôvodné obchodné podmienky a obdobné dokumenty Banky, ktoré dovtedy upravovali Úverový vzťah, a to v rozsahu, v ktorom sa tieto pôvodné podmienky a obdobné dokumenty Banky nahrádzajú Úverovými podmienkami, a že takéto zmluvné vzťahy sa budú riadiť VOP a Úverovými podmienkami, ak v Úverových podmienkach nie je uvedené inak.
32. Úverovými podmienkami sa nahrádzajú Obchodné podmienky Slovenskej sporiteľne, a.s., pre poskytovanie splátkových a kontokorentných úverov a povolených prečerpaní fyzickým osobám nepodnikateľom zo dňa 1.2.2006 v znení neskorších dodatkov a Obchodné podmienky Slovenskej sporiteľne pre poskytnutie povoleného prečerpania na bežnom účte v slovenských korunách pre Podnikateľov zo dňa 1.2.2006. Akýkoľvek zmluvný vzťah, ktorý sa riadil niektorými z nahrádzaných obchodných podmienok, sa dňom ich nahradenia riadi Úverovými podmienkami. Ak akákoľvek Zmluva odkazovala na určité ustanovenie nahrádzaných obchodných podmienok, ich nahradením Zmluva odkazuje na také ustanovenie Úverových podmienok, ktoré je svojím obsahom a významom najbližšie ustanoveniu nahrádzaných obchodných podmienok, na ktoré Zmluva odkazovala.
33. Úverové podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. 7. 2007.